

BAIL COMMERCIAL DE BUREAUX

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

➤ **EVIDENCE 2 SCI**, Société Civile Immobilière au capital de 26.657.261,08 €, dont le siège social est situé à 15, rue de Bruxelles, 75009 PARIS, identifiée au Répertoire SIREN sous le numéro 123456789 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS,

Représentée par la société **ABC**, société par actions simplifiée au capital de 828 510 € dont le siège social est sis à Paris (75008) – 22 rue du Docteur Lancereaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 123456789 et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-07 000043, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »–non habilitée à recevoir des fonds, effets ou valeurs pour les opérations visées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1 de la loi du 2 janvier 1970- et « Gestion immobilière », numéro CPI 7501 2017 000 020 564 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France, ayant pour garant La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demeurant 16 rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex,

Elle-même représentée par Monsieur Grégoire DECEN, dûment habilité à cet effet,

Ci-après le « Bailleur»,

D'UNE PART

ET :

➤ La société **AZERTY**, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 123456789, dont le siège social est situé 132, avenue de Villiers à 75017 Paris,

Représentée par son Président, Monsieur Benjamin Abittan,

Ci-après le « Preneur »,

D'AUTRE PART

SOMMAIRE DU CONTRAT DE BAIL

A. TERMINOLOGIE	5
B. NATURE DU CONTRAT	5
ARTICLE I – DESIGNATION – INDIVISIBILITE	6
ARTICLE II - DUREE	6
ARTICLE III – DELIVRANCE DES LOCAUX – ETAT DES LIEUX	7
ARTICLE IV – DESTINATION – NON EXCLUSIVITE	7
4.1. Destination	7
4.2. Non-exclusivité	7
ARTICLE V – TRAVAUX DU BAILLEUR – TRAVAUX DU PRENEUR – SIGNALISATION – ACCESSION	7
5.1. Travaux du Bailleur	7
5.2. Travaux du Preneur	9
5.3. Signalisation	11
5.4. Clause d’accession et de nivellement	11
ARTICLE VI – ENTRETIEN ET REPARATION DES LOCAUX – MISES EN CONFORMITE	11
6.1. Entretien et réparation des Locaux	11
6.2. Mises en conformité des Locaux	12
ARTICLE VII – ETAT D’OCCUPATION DES LOCAUX	13
ARTICLE VIII – RESPECT DES REGLEMENTS DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER – TROUBLES DE VOISINAGE – DECHETS	13
ARTICLE IX – SURVEILLANCE DES LOCAUX – VISITES	14
9.1. Surveillance des Locaux	15
9.2. Visite des Locaux	15
ARTICLE X – ASSURANCES	15
10.1. Assurances du Bailleur	15
10.2. Assurances du Preneur	15
10.3. Renonciations réciproques à recours	16
ARTICLE XI – RESPONSABILITES ET RECLAMATIONS	17
ARTICLE XII – DESTRUCTION DES LOCAUX	17
ARTICLE XIII – CESSION – DROIT DE PREEMPTION – DROIT DE PREFERENCE	18
13.1. Cession	18
13.2. Droit de préemption – Droit de préférence	19
13.2.1. Droit de préemption urbain	19
13.2.2. Droit de préférence du Bailleur	19
ARTICLE XIV – SOUS-LOCATION – DOMICILIATION – LOCATION GERANCE	20

ARTICLE XV – EMBLEMENTS DE STATIONNEMENT – LIVRAISONS	21
ARTICLE XVI – RESTITUTION DES LOCAUX	21
ARTICLE XVII – AUDITS ET CONTROLES REALISES PAR LES PARTIES	22
17.1. Audits et contrôles du Preneur	22
17.2. Audits et contrôles du Bailleur	23
ARTICLE XVIII – OBLIGATIONS FINANCIERES	23
18.1. Loyer	23
18.2 Charges et travaux des Parties Communes	24
18.3. Charges privatives – Honoraires	26
18.4. Impôts, taxes, redevances – TVA	27
18.5. Intérêts et pénalités de retard	27
18.6. Dépôt de garantie – Garantie à première demande	28
18.7. Imputation des paiements	29
18.8. Clause d'indexation annuelle	29
18.9. Loyer du bail renouvelé	30
ARTICLE XIX – MODIFICATIONS – TOLÉRANCES – PERSONNALITES	31
ARTICLE XX – CLAUSE RESOLUTOIRE	32
ARTICLE XXI – OBLIGATIONS MECONNUES – MAINTIEN DANS LES LIEUX	32
21.1. Exécution par le Bailleur de l'obligation méconnue par le Preneur	32
21.2. Occupation des lieux postérieurement à l'expiration ou à la résiliation du Bail	32
ARTICLE XXII – FRAIS	33
ARTICLE XXIII – DECLARATIONS	33
ARTICLE XXIV – ELECTION DE DOMICILE	33
ARTICLE XXV – RENONCIATIONS	34
ARTICLE XXVI – AUTONOMIE DES CLAUSES	34
ARTICLE XXVII – AUTRES CONDITIONS	34
27.1. Désignations	34
27.2. Date d'effet du Bail	35
27.3 Loyer	35
27.4. Indice applicable à la première indexation	35
27.5. Dépôt de garantie	36
27.6 Montant prévisionnel des honoraires de gestion technique, gestion des assurances, gestion des contentieux, et/ou gestion administrative et/ou gestion des charges pour l'année en cours pour l'Ensemble Immobilier/les Locaux :	36
27.7. Diagnostic technique amiante	36
27.8. Etat des Risques et des Pollutions	36
27.9. Diagnostic de Performance Energétique	37

27.10. Environnement – Développement durable – Installations classées	37
27.11. Restaurant Inter-Entreprises (RIE)	38
27.12. Conditions diverses	39
« 17.1. Audits et contrôles du Preneur	50
17.2. Audits et contrôles du Bailleur	50
ARTICLE XXVIII – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES	53
ANNEXES	55

EXPOSE PREALABLE

A. TERMINOLOGIE

Dans le corps du bail, les termes commençant par une majuscule ont la signification suivante :

Annexe(s) : désigne au singulier chacun des documents et au pluriel tous les documents annexés aux présentes, l'ensemble des Annexes formant un tout indissociable avec le présent bail,

Article(s) : désigne tout article des présentes,

Bail : désigne le présent bail et ses annexes.

Bailleur : désigne le propriétaire des locaux objets des présentes,

Ensemble Immobilier : désigne l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux loués, tel que décrit à l'Article 27.1.1.

Locaux : désigne les locaux objets du Bail, tels que décrits à l'Article 27.1.2.

Preneur : désigne le titulaire du Bail,

Partie (s) : désigne le Preneur et le Bailleur, individuellement ou ensemble,

Parties Communes : désigne les parties communes et/ou à usage commun de l'Ensemble Immobilier,

Règlement Intérieur : désigne le règlement intérieur de l'Ensemble Immobilier s'il existe,

Surface Exploitée : désigne la surface visée à l'Article 27.1.2 ou résultant de tout métré qui serait réalisé ultérieurement à la demande du Bailleur et porté à la connaissance du Preneur, alors applicable pour l'avenir.

B. NATURE DU CONTRAT

B.1. Le Bail est régi par les articles L.145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R. 145-38 du Code de Commerce, ainsi que par les dispositions des articles 1713 et suivants du Code civil, non contraires aux présentes.

B.2. La notion de « Bail » recouvre, aux termes des présentes, le présent bail et ses annexes, ses éventuels renouvellements et/ou ses éventuelles prolongations, de sorte que, sauf stipulations contraires, et à l'exception du loyer et de la redevance RIE, toutes les obligations contractées au titre des présentes le sont pour toute la durée du présent Bail, de ses éventuels renouvellements et/ou de ses éventuelles prolongations. Il annule et remplace tous autres accords éventuellement conclus au préalable entre le Bailleur et le Preneur et qui auraient pour objet les mêmes Locaux.

B.3. Le présent contrat n'est pas un contrat de prestation de services, mais un contrat de louage de choses. Il précise les obligations du Bailleur en matière de délivrance de la chose louée et celles du Preneur en contrepartie de l'occupation des Locaux.

B.4. Les Parties reconnaissent avoir toutes deux négocié de bonne foi l'ensemble des conditions du Bail, lesquelles constituent ensemble un tout indivisible, chacune ayant eu le temps de consulter ses Conseils, de poser à l'autre Partie les questions qui lui paraissaient déterminantes de son consentement et d'en recevoir les réponses, et d'apprécier par elle-même la portée de ses engagements, avant de procéder à sa signature. Le Bail constitue en conséquence un contrat de gré à gré au sens des dispositions de l'article 1110 du Code civil.

B.5. Chaque Partie assume le risque de tout changement de circonstances, imprévisible à la date de signature des présentes, même rendant l'exécution du Bail excessivement onéreuse pour elle, et renonce aux dispositions de l'article 1195 du Code civil.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – DESIGNATION – INDIVISIBILITE

1.1. Le Bailleur fait bail et donne à loyer au Preneur qui l'accepte, les Locaux décrits à l'Article 27.1.2.

Le Preneur déclare parfaitement connaître les Locaux pour les avoir visités en vue des présentes, étant précisé qu'à sa requête il n'en est pas fait une plus ample désignation que celle faite ci-après à l'Article 27.1.2 et les accepter dans l'état où ils se trouvent tels qu'ils existent, s'étendent et comportent avec leurs dépendances, les trouvant dans les conditions nécessaires à l'usage auquel il les destine.

Il est précisé que le Bailleur se réserve la possibilité de conserver l'usage des toitures, pour y installer par exemple des panneaux photovoltaïques.

Toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées aux présentes, ou résultant du plan annexé, si un plan est annexé au Bail, et les dimensions réelles des Locaux, ne saurait justifier ni réduction ni augmentation de loyer et/ou de redevance RIE, ni aucune autre réclamation indemnitaire de quelque nature que ce soit, les Parties se référant à la consistance des Locaux tels qu'ils existent.

1.2. Les Parties conviennent expressément que les Locaux forment un tout indivisible, de même que le Bail lui-même.

ARTICLE II - DUREE

2.1. Le présent Bail est consenti et accepté pour une durée ferme de dix ans, prenant effet à la date précisée à l'Article 27.2.

2.2. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur renonce expressément par les présentes à sa faculté de résiliation du Bail à l'expiration des prochaines échéances triennales, le Bail ayant une période ferme de 10 ans. Cet engagement ferme pour dix ans n'est valable que pour le présent Bail et non ses renouvellements

2.3. Le Bailleur conserve quant à lui la faculté de donner congé dans les termes de la loi.

2.4. Si le Bailleur est ou devient titulaire d'un contrat de bail à construction, d'un contrat de bail emphytéotique ou d'un contrat de crédit-bail, lequel pourrait le cas échéant intervenir en cours de Bail, le Bail et/ou ses renouvellements et prolongations ne pourront avoir une durée

supérieure à la durée de ces contrats et prendront fin avec eux, ce que le Preneur reconnaît expressément. Par ailleurs le Preneur reconnaît qu'il ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur à construction, du bailleur emphytéotique ou du crédit bailleur, le Preneur se devant alors de libérer les Locaux.

ARTICLE III – DELIVRANCE DES LOCAUX – ETAT DES LIEUX

3.1. Le Bailleur s'oblige à livrer les Locaux au Preneur, lequel reconnaît que l'obligation de délivrance du Bailleur est pleinement remplie par cette livraison et s'interdit en conséquence d'exiger du Bailleur, lors de la prise de possession comme pendant la durée du Bail et de ses éventuels renouvellements ou prorogations, aucuns travaux de quelque nature que ce soit, ni réfection, ni remise en état, ni adjonction d'équipements supplémentaires, ni travaux de mise en conformité à la réglementation, sauf ce qui est dit à l'Article 5.1.1.

3.2. Un état des lieux d'entrée sera établi en deux exemplaires au jour de la livraison des Locaux au Preneur, amiablement et contradictoirement entre les Parties ou par un tiers mandaté par elles. A défaut, il sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la Partie la plus diligente, aux frais partagés des Parties.

ARTICLE IV – DESTINATION – NON EXCLUSIVITE

4.1. Destination

Le Preneur devra utiliser les Locaux à usage exclusif de bureaux. Il devra les occuper paisiblement et conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil.

Le Preneur fera son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives que son activité pourrait éventuellement nécessiter ainsi que du paiement des droits ou taxes y afférents, sans que la responsabilité du Bailleur puisse être recherchée à quelque titre que ce soit, et notamment en cas de refus ou de retard dans l'obtention desdites autorisations.

Il est expressément convenu que le Preneur s'interdit de faire dans les Locaux tous actes de production industrielle ou artisanale, de stockage de tous produits ou de vente achalandée en gros ou en détail, ainsi que toutes ventes aux enchères de meubles ou autres objets.

4.2. Non-exclusivité

Le Preneur accepte de ne bénéficier d'aucun droit d'exclusivité ni d'une quelconque garantie de non-concurrence, le Bailleur se réservant le droit de consentir à tout tiers un bail pour des activités identiques ou similaires à celles du Preneur soit dans des immeubles situés dans le voisinage de l'Ensemble Immobilier, soit au sein même de l'Ensemble Immobilier.

ARTICLE V – TRAVAUX DU BAILLEUR – TRAVAUX DU PRENEUR – SIGNALISATION – ACCESSION

5.1. Travaux du Bailleur

5.1.1. Obligations du Bailleur

Le Bailleur devra conserver à sa charge exclusive :

1°) les grosses réparations et travaux énumérées à l'article 606 du Code civil, ainsi que le cas échéant les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;

2°) Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation les Locaux, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent.

Seul le Bailleur sera habilité à réaliser lesdits travaux et grosses réparations, qui ne seront réalisés que s'ils sont indispensables.

Les travaux ci-dessus visés au 1°) et 2°) seront néanmoins à la charge du Preneur s'ils constituent des travaux d'embellissement excédant le coût du remplacement à l'identique, ou s'ils sont rendus nécessaires du fait des aménagements du Preneur, de la faute ou de la négligence du Preneur, ou des travaux que le Preneur aurait lui-même entrepris.

5.1.2. Travaux

Le Preneur devra souffrir et laisser faire sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer et/ou de redevance RIE, tous travaux de réparation et d'amélioration en ce compris les travaux d'amélioration des performances environnementales que le Bailleur ou toute entité en charge du foncier (syndic, Président d'AFUL ou d'ASL) serait amené à faire exécuter dans les Locaux et/ou les Parties Communes de l'Ensemble Immobilier qu'elles qu'en soient la nature et la durée, cette dernière excédât-elle vingt et un jours, par dérogation à l'article 1724 du Code Civil.

Le Preneur devra par ailleurs laisser le Bailleur ou toute entité en charge du foncier faire toute modification des Parties Communes, ceci sans recours contre le Bailleur et sans baisse de loyer et/ou de redevance RIE, ni indemnité. A cet égard le Bailleur ou les propriétaires de l'Ensemble Immobilier, ou leurs substitués, conservent la faculté de réaliser toute construction, addition, surélévation, toutes modifications des accès et liaisons, toute modification ou extension des Parties Communes et privatives (à l'exception des Locaux), ainsi que, le cas échéant, toute modification du ou des états descriptifs de division en volume et/ou règlements de copropriété. Le Preneur déclare renoncer en conséquence au bénéfice des dispositions de l'article 1723 du Code civil.

Il laissera de même traverser les Locaux par toute canalisation ou gaine que le Bailleur jugerait utile d'installer ou remplacer.

Il devra déposer à ses frais tout agencement ou installation quelconque dont l'enlèvement sera utile pour l'exécution de tous travaux ou la recherche de fuites.

Le Bailleur s'engage pour sa part à mettre tous les moyens en œuvre pour gêner le moins possible l'activité du Preneur pendant les travaux.

Le Preneur supportera de la même manière les travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou dans les immeubles voisins, alors même qu'il en résulterait une gêne pour son activité et sauf recours contre l'Administration, l'entrepreneur des travaux ou les propriétaires voisins, s'il y a lieu, mais sans recours contre le Bailleur.

Le Preneur reconnaît avoir reçu de la part du Bailleur, préalablement à la signature des présentes, les états suivants établis conformément à l'article L145-40-2 du code de commerce:

- un état prévisionnel des travaux que le Bailleur envisage de réaliser dans les trois années suivantes à compter de la conclusion du présent bail, assorti d'un budget prévisionnel,

- un état récapitulatif des travaux que le Bailleur a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Les deux états précités actualisés seront communiqués au Preneur dans un délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale du Bail.

Concernant l'état prévisionnel des travaux, il est précisé que le Bailleur aura la faculté discrétionnaire de réaliser les travaux mentionnés dans ledit état, et que les montants indiqués sont des estimations qui peuvent par conséquent évoluer.

En outre, le Preneur reconnaît expressément que des travaux non prévus dans cet état découlant notamment de réglementations nouvelles ou d'injonctions administratives ou de la force majeure seront susceptibles d'être réalisés par le Bailleur. De même, la nature de certains travaux est susceptible d'évoluer en fonction des motifs précités.

Il est ainsi rappelé au Preneur que les états des travaux susmentionnés n'ont qu'une valeur informative. Le Preneur renonce donc d'ores et déjà à tout recours contre le Bailleur à ce titre.

5.2. Travaux du Preneur

5.2.1. Le Preneur ne pourra effectuer dans les Locaux de travaux qui puissent changer la destination de l'Ensemble Immobilier, nuire à sa solidité ou encore affecter les installations techniques de l'Ensemble Immobilier ou ses performances environnementales. De même, il ne pourra faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance sous peine d'être responsable de tous désordres ou accidents. Il devra en cas de doute, s'assurer du poids autorisé auprès de l'architecte de l'Ensemble Immobilier.

5.2.2. D'une façon générale, tous travaux comportant cloisonnement, changement de distribution, démolitions ou percements de murs, de plafonds, de poutres ou de planchers, installation de machinerie quelle qu'en soit la source d'énergie, et les travaux d'aménagement devront faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du Bailleur et le cas échéant de l'entité en charge du foncier de l'Ensemble Immobilier.

Pour obtenir l'autorisation préalable et écrite susvisée du Bailleur, le Preneur communiquera à celui-ci un dossier complet comprenant :

- un descriptif des travaux, installations et équipements prévus, avec plans et notes techniques,
- un calendrier des travaux,
- un dossier sécurité (Code du Travail),
- une note de couverture d'assurance,
- un rapport initial de contrôle technique avant travaux, sans réserve.

5.2.3. Le Preneur devra faire son affaire personnelle de l'obtention à ses frais et sous sa responsabilité, des autorisations administratives ou autres nécessaires à la réalisation des travaux projetés ainsi que du paiement des frais et droits y afférents.

5.2.4. Les travaux autorisés devront être exécutés aux frais et risques du Preneur et sous la surveillance d'un architecte, d'un bureau d'études techniques et/ou d'un bureau de contrôle ou d'un maître d'œuvre agréés par le Bailleur et dont les honoraires seront supportés par le Preneur. Le Preneur devra faire exécuter les travaux par des entreprises qualifiées, titulaires des assurances adéquates. Les travaux devront être réalisés en conformité avec les règles de l'art, les normes et réglementation en vigueur et les documents approuvés par le Bailleur et dans le strict respect des règles touchant à l'hygiène et à la sécurité et aux impératifs techniques liés aux installations de chauffage, climatisation, électricité, téléphone, isolation

phonique, informatique, etc. Il devra veiller scrupuleusement à être en conformité avec la réglementation, et s'il en existe, à toute annexe ou cahier des charges (notamment en matière de branchements sur réseaux communs), la sécurité de ses visiteurs et salariés relevant de sa seule responsabilité.

Le Preneur s'engage à respecter toutes les normes et réglementations en vigueur, relatives à la protection de l'environnement et à n'utiliser aucun matériau susceptible de présenter un danger pour la sécurité des occupants des Locaux et de l'Ensemble Immobilier.

Si les matériaux qu'il a utilisés venaient à être interdits par une disposition nouvelle, il ferait sans délai son affaire de toutes les conséquences en résultant (recherche, diagnostic, suppression ou autre) sans aucun recours contre le Bailleur.

De manière générale, tous les travaux réalisés par le Preneur devront faire l'objet d'une information préalable du Bailleur.

Les travaux du Preneur devront de surcroît respecter la réglementation thermique lorsqu'elle est applicable et le Preneur supportera toutes les conséquences pouvant résulter de ses travaux au titre de la réglementation thermique et de son évolution.

Avant tout début de travaux, le Preneur s'oblige à communiquer au Bailleur la liste des entreprises devant intervenir sur le chantier.

5.2.5. Le Preneur souscrira toutes les assurances nécessaires à la réalisation desdits travaux telles que le cas échéant, dommage ouvrages (DO), tous risques chantiers (TRC), responsabilité civile, etc. Il en justifiera auprès du Bailleur, avant le démarrage de ses travaux par la production d'une note de couverture, et après achèvement de ses travaux par la remise des certificats d'acquit de primes.

5.2.6. Pendant la durée des travaux, le Preneur devra veiller à ne pas encombrer les Parties Communes ni gêner les autres occupants de l'Ensemble Immobilier.

Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes réclamations faites par les autres occupants de l'Ensemble Immobilier, les voisins ou les tiers, et garantira le Bailleur contre tous recours de tiers à raison des dommages matériels ou immatériels résultant directement ou indirectement de ses travaux, l'autorisation de principe donnée par le Bailleur ne pouvant engager sa responsabilité ou décharger le Preneur de la sienne.

Il supportera toutes les conséquences pouvant résulter de l'exécution de ses travaux notamment au regard de la conformité des Locaux aux règles relatives à la protection contre l'incendie, l'hygiène, la sécurité, la réglementation du travail, à la réglementation environnementale, et le cas échéant à la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP), à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), aux immeubles de grande hauteur (IGH) ou autres.

5.2.7. Le Preneur devra fournir au Bailleur, dans les quinze jours de l'achèvement de ses travaux, une copie des procès-verbaux de réception établis avec les entreprises qu'il aura missionnées, le Dossier des Ouvrages Exécutés en ce compris les plans de recollement, s'il y a lieu le DIUO, un rapport final de contrôle technique vierge de toutes réserves, le dossier assurance des travaux en ce compris les certificats d'acquit de primes relatifs aux assurances et les attestations d'assurance en responsabilité civile décennale des intervenants, ainsi que tout certificat ou attestation de conformité des travaux aux autorisations administratives obtenues.

5.2.8. Le Bailleur se réserve le droit de demander la suppression, sans délai, des machines ou moteurs ou autres équipements qui auraient été installés même avec autorisation, si leur fonctionnement venait à motiver des réclamations justifiées des locataires ou voisins, ou des dommages à l'Ensemble Immobilier.

5.3. Signalisation

Le Preneur ne pourra poser ni plaque, ni enseigne, ni store, ou réaliser une installation quelconque intéressant l'aspect extérieur de l'Ensemble Immobilier, sans l'accord préalable et écrit du Bailleur, et, en tant que de besoin, des autorisations prévues au règlement de copropriété ou de tout autre règlement applicable à l'Ensemble Immobilier. Le Preneur fera son affaire personnelle des autorisations administratives exigées, du respect de la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ainsi que du règlement des frais et taxes qui pourraient être dus à ce titre, de façon à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.

Le Preneur ne pourra apposer de plaque dans le hall de l'immeuble ou sur les emplacements prévus à cet effet, qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse du Bailleur et à charge de respecter les caractéristiques définies par ce dernier.

Pour obtenir l'autorisation du Bailleur, le Preneur devra remettre à celui-ci un descriptif et un plan définissant les caractéristiques essentielles de la plaque ou de l'enseigne envisagée.

En cas d'apposition non autorisée de plaque, enseigne, store ou autre, le Bailleur se réserve le droit de procéder lui-même à leur enlèvement, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse dans les huit jours de sa réception, aux frais et risques du Preneur. Le coût de l'enlèvement et de la reprise des dégradations résultant de cet enlèvement sera facturé sur l'avis d'échéance du trimestre suivant la date à laquelle il aura été fait.

5.4. Clause d'accession et de nivellement

Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris les cloisons fixes, mobiles ou amovibles, le cas échéant, les travaux qui pourraient être imposés par la réglementation applicable, faits par le Preneur, tant à son entrée dans les Locaux qu'en cours de Bail, deviendront en fin de jouissance, la propriété du Bailleur sans indemnité et sans préjudice du droit qui est réservé audit Bailleur d'exiger, lors du départ du Preneur, la remise des Locaux, en tout ou en partie, dans leur état primitif existant à la signature du Bail, aux frais du Preneur, même pour des travaux autorisés par le Bailleur. Par état primitif, il faut entendre, sauf autre accord des Parties, celui visé à l'état des lieux d'entrée visé à l'Article 3.2. Les remises en état nécessaires pour remédier aux dégradations consécutives aux enlèvements seront à la charge du Preneur.

ARTICLE VI – ENTRETIEN ET REPARATION DES LOCAUX – MISES EN CONFORMITE

6.1. Entretien et réparation des Locaux

6.1.1. Le Preneur devra en tout temps, à ses frais et sous sa responsabilité :

- Maintenir en parfait état l'ensemble des Locaux, y réaliser tous travaux, réparations, réfections et remplacements dès qu'ils s'avèreront nécessaires,

- Entretenir à ses frais en parfait état de fonctionnement, de sécurité et de conformité aux normes applicables l'ensemble des Locaux ainsi que l'ensemble des installations et équipements spécifiques tels que notamment climatisation, ventilation, ascenseur, installations électriques, sanitaires, etc. existant dans les Locaux et procéder à leur remplacement si nécessaire. A cette fin, il souscrira à ses frais tous contrats d'entretien et s'engage à en fournir copie annuellement au Bailleur et, de manière générale, sur simple demande de celui-ci,
- Maintenir les vitrines, les fermetures, glaces, parquets, carrelages, boiseries, revêtements de sols et muraux, peintures, volets, vitreries, verrières, serrurerie, appareils, conduits et canalisations d'eau, de gaz, de chauffage ou autres, en parfait état d'entretien, d'étanchéité et de fonctionnement et procéder aux remplacements nécessaires,
- Procéder à tous travaux, réparations, réfections, et remplacements de tout élément et de tout système, même dans son entier, qui ne pourrait être réparé, dès qu'ils s'avéreront nécessaires et pour quelque cause que ce soit, y compris s'ils sont nécessités par l'usage, la vétusté et la force majeure, et ce par dérogation à l'article 1755 du Code civil,
- Prendre toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous appareils, conduites et canalisations d'eau, de gaz, de chauffage ou autres ; il supportera les frais de réparation des dégâts de toute espèce causés par l'inobservation des prescriptions ci-dessus. Tous excédents de consommation et toutes réparations nécessaires provenant de sa négligence, lui seront imputés,
- Déclencher les contrôles réglementaires propres aux Locaux en matière de sécurité et s'y conformer, faire analyser, une fois par an, la qualité de l'air et de l'eau utilisés dans les Locaux et ses réseaux.

6.1.2. Le Preneur devra rembourser les réparations supportées par le Bailleur qui résulteraient soit du défaut d'exécution par le Preneur de l'obligation d'entretien et de réparation qui lui incombe, soit des dégradations de son fait, du fait de son personnel, de ses fournisseurs et clients survenues dans les Locaux, ou l'Ensemble Immobilier.

6.1.3. A défaut d'exécution de ces travaux, le Bailleur pourra se substituer au Preneur après injonction et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du Preneur sans préjudice de tous frais de remise en état consécutif à des dommages causés par l'inobservation des dispositions de la présente clause.

6.1.4. Le Preneur ne devra en aucun cas, rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les Locaux et il devra prévenir immédiatement le Bailleur de toute atteinte, de toutes dégradations ou détériorations ou de tous sinistres, quelle que soit leur importance, qui viendraient à se produire dans les Locaux ou l'Ensemble Immobilier. En cas de sinistre le Preneur devra faire sans délai toute déclaration de sinistre auprès de son assureur et en adressera copie sous 48h au Bailleur.

6.2. Mises en conformité des Locaux

Le Preneur renonce à exiger du Bailleur aucune réparation ou mise en conformité de quelque nature que ce soit à son entrée dans les lieux et pendant toute la durée du Bail et de ses éventuels renouvellements ou prolongations.

Le Preneur fera son affaire personnelle à ses frais, du maintien des Locaux en conformité au regard de toutes les réglementations en vigueur ou à venir applicables tant auxdits Locaux qu'à l'activité qui y sera exercée, et notamment des règles relatives à la protection contre

l'incendie, l'hygiène, la sécurité, la réglementation du travail, et le cas échéant aux immeubles de Grande Hauteur (IGH) et aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), ou autres.

Il se conformera à toutes les recommandations, injonctions et prescriptions qui pourraient émaner des autorités compétentes, et notamment de l'inspection du Travail, des Commissions d'Hygiène et de Sécurité et plus généralement de tous les services administratifs concernés ou qui pourraient résulter d'une modification de la réglementation existante et procédera, à ses frais, à toute modification des conditions d'utilisation des Locaux et aux travaux à réaliser pour mettre les Locaux et/ou son activité en conformité aux règles applicables, et ce dans le respect des dispositions de l'Article 5.2.

Il fera en sorte que le Bailleur ne puisse être inquiété, ni même recherché à ce sujet.

Il s'oblige à respecter toutes les prescriptions en vigueur, notamment administratives, ou mises en place dans l'Ensemble Immobilier et en particulier les normes d'occupation autorisées par les autorisations délivrées : code du travail, réglementation Etablissements Recevant du Public (ERP), réglementation IGH, etc...

Le Preneur ne devra donc pas dépasser les effectifs maximum d'occupation autorisés par les règlements en vigueur, ou les autorisations données, et leurs évolutions.

Dans l'hypothèse où les Locaux comporteraient des liaisons verticales mécaniques (tel qu'un ascenseur ou un monte-charges) à usage privatif, le Preneur sera tenu de respecter la réglementation applicable et à venir, et notamment le décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004, relative à la sécurité des ascenseurs. Il devra en justifier au Bailleur. Il ne devra les utiliser que conformément aux instructions affichées par le constructeur, le Bailleur déclinant toute responsabilité pour les accidents qui pourraient se produire, du fait de la non-observation de ces instructions.

ARTICLE VII – ETAT D'OCCUPATION DES LOCAUX

7.1. Le Preneur devra prendre possession des Locaux à la date mentionnée à l'Article 27.2, le Bail prenant effet en toute hypothèse à cette date.

Il accepte les Locaux dans l'état où ils se trouvent à son entrée dans les lieux. S'il existe des aménagements d'un précédent locataire, le Preneur fait son entière affaire de leur retrait, ou de leur utilisation après vérification de leur conformité aux normes existantes, et renonce à exiger du Bailleur aucune réparation.

7.2. Le Preneur devra maintenir les Locaux en état permanent d'occupation effective et normale. Il devra exercer son activité de façon continue.

ARTICLE VIII – RESPECT DES REGLEMENTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER – TROUBLES DE VOISINAGE – DECHETS

8.1. Le Preneur devra respecter les charges et conditions du règlement de copropriété, du règlement intérieur, du cahier des charges ou de tout document régissant l'Ensemble Immobilier, s'ils existent ou venaient à exister, et dont copie lui sera alors communiquée par le Bailleur.

Il devra également se conformer à toute réglementation à laquelle l'Ensemble Immobilier serait assujéti.

Le Bailleur se réserve le droit d'apporter auxdits règlements et documents toutes modifications. Ces modifications, ainsi que, le cas échéant, tout autre règlement applicable, s'imposeront au Preneur, ainsi que celui-ci le reconnaît, dès qu'ils auront été portés à sa connaissance.

8.2. Le Preneur prendra toutes les précautions nécessaires pour que l'exercice de son activité ne puisse nuire en quoi que ce soit à l'entretien, à la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l'Ensemble Immobilier ; il assumera toute responsabilité à ce sujet. Le Preneur s'interdit d'introduire dans les Locaux des matières inflammables, explosives ou dangereuses pour la sécurité de l'Ensemble Immobilier.

Le Preneur ne pourra rien déposer ni laisser séjourner dans les Parties Communes, qui devront toujours rester libres d'accès.

Le Preneur devra veiller à ce que son activité ne fasse l'objet d'aucune plainte ou réclamation de la part de tiers et notamment des autres occupants de l'Ensemble Immobilier ; il fera en conséquence son affaire personnelle des griefs qui seraient faits au Bailleur à son sujet et le garantira de toutes les conséquences qui pourraient en résulter pour ce dernier.

Le Preneur s'engage à prendre toutes précautions pour que son activité ne génère aucun risque de pollution ou d'atteinte à l'environnement.

Si ses activités devaient le conduire à utiliser des produits présentant un danger à ce titre, il s'engage à prendre toutes dispositions pour que leur stockage, leur utilisation, leur enlèvement, etc., se fassent sans atteinte sur l'environnement et conformément à la réglementation applicable.

Dans l'hypothèse où nonobstant les précautions prises, les activités du Preneur devaient donner lieu à une pollution ou à une atteinte à l'environnement, il en supportera toutes les conséquences en résultant sur les Locaux, l'Ensemble Immobilier, le voisinage, etc. Lors de son départ, il supportera le coût d'assainissement du terrain et des Locaux.

D'une manière générale, il garantira le Bailleur de toutes les réclamations en résultant.

8.3. Le Preneur respectera strictement pour l'enlèvement de ses déchets, les consignes et l'organisation mises en place par le Bailleur, si elle existe, s'interdisant tout stockage, même provisoire, en dehors des emplacements destinés à cet effet.

Si le Preneur souhaite avoir sa propre benne, il devra en faire la demande au Bailleur, et, en cas d'autorisation, suivre les consignes et méthodologies prescrites, notamment concernant son aspect extérieur, la conception de cette dernière et son emplacement. Il ne sera pas dispensé pour autant du paiement des charges d'enlèvement des ordures ménagères et autres déchets.

ARTICLE IX – SURVEILLANCE DES LOCAUX – VISITES

9.1. Surveillance des Locaux

Le Preneur devra faire son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des Locaux, sans recours contre le Bailleur qui n'a aucune obligation de surveillance.

9.2. Visite des Locaux

Le Bailleur se réserve, pour lui ou toute personne le représentant ou dûment autorisée par lui, le droit d'entrer dans les Locaux, 24 heures sur 24, notamment afin de prendre les mesures conservatoires de ses droits, ou de faire effectuer les réparations ou tâches d'entretien nécessaires à l'Ensemble Immobilier.

Sauf urgence, toute visite fera l'objet d'un préavis d'au moins deux jours ouvrés.

Dès qu'un congé aura été signifié et pendant les six derniers mois de jouissance, ainsi qu'en cas de mise en vente de l'Ensemble Immobilier ou des Locaux, ou encore en cas de résiliation du Bail, le Preneur devra laisser visiter les Locaux par les candidats locataires ou acquéreurs, accompagnés du Bailleur ou de son mandataire, tous les jours ouvrables, étant toutefois entendu que, dans la mesure du possible, il lui sera donné un préavis de 24 heures.

En outre, le Preneur souffrira l'apposition d'écriteaux ou d'affiches sur la façade des Locaux, à des endroits gênant le moins possible l'exploitation du Preneur.

ARTICLE X – ASSURANCES

10.1. Assurances du Bailleur

Le Bailleur garantira les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en qualité de propriétaire.

Le Bailleur garantira en valeur de « reconstruction à neuf » ses biens immobiliers ainsi que tous les aménagements et installations de nature immobilière dont les Locaux et l'Ensemble Immobilier seront dotés à la prise d'effet du Bail contre tous risques usuels et notamment contre les risques de vol, bris de glace, d'incendie, explosions, effondrement, attentats, actes de terrorisme ou vandalisme, tempêtes, catastrophes naturelles et dégâts des eaux.

L'assurance s'étend aux garanties annexes, dont notamment la perte de redevance RIE, loyer, charges et accessoires, pour une durée de trois ans, les frais de déblais et les honoraires d'expert.

Le Bailleur se réserve la faculté de modifier ses couvertures d'assurances (risques couverts et montants des garanties).

Le Preneur remboursera au Bailleur dans les conditions définies à l'Article 18.2, sa quote-part des primes résultant des polices d'assurances ainsi souscrites par le Bailleur, directement, et indirectement par le biais d'une copropriété ou toute autre organisation foncière. Le Preneur devra également rembourser au Bailleur à première demande de celui-ci le montant de la franchise que le Bailleur pourrait supporter à l'occasion du règlement d'un sinistre.

10.2. Assurances du Preneur

Le Preneur garantira auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de son occupation et de ses activités dans les Locaux, notamment à l'égard des voisins et des tiers en général.

Le Preneur garantira auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, tous les aménagements qu'il aura apportés aux Locaux et les objets mobiliers et matériels lui appartenant, contre les risques usuels tels que notamment l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, le vol, le bris de glaces et vitres, les actes de terrorisme ou de vandalisme, les émeutes, les tempêtes, les catastrophes naturelles.

Le Preneur souscrira en outre une garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à un sinistre et notamment ses pertes d'exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce.

Le Preneur devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du Bail et de ses éventuels renouvellements et prolongations, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout au Bailleur chaque année civile avant le 15 février, pour la première fois, lors de la signature des présentes et, de manière générale, à première demande de sa part.

Le Preneur s'engage à aviser le Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute cause de risques aggravants.

Si l'activité exercée par le Preneur entraînait, soit pour le Bailleur, soit pour les voisins ou colocataires, des surprimes d'assurance, le Preneur devra rembourser aux intéressés le montant de ces surprimes.

Les assurances souscrites par le Preneur devront prévoir que la résiliation ne pourra produire effet que quinze jours après la notification qui en sera faite par les assureurs du Preneur au Bailleur. Le Preneur s'engage à notifier au Bailleur toute suspension ou résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant les effets de celle-ci.

Dans l'éventualité où le Preneur n'aurait pas souscrit lesdites polices et/ou serait en défaut de paiement dans les délais impartis, ou dans le cas d'une suspension des garanties ou résiliation du contrat, le Bailleur se réserve le droit de souscrire lesdites polices et d'en régler les primes pour le compte du Preneur.

Dans ce cas, le Preneur sera tenu de rembourser au Bailleur toute somme payée par lui à ce titre, majorée de plein droit des intérêts au taux mentionné à l'Article 18.5, à compter du jour où cette somme aura été payée par le Bailleur.

10.3. Renonciations réciproques à recours

Le Preneur renonce et fera renoncer ses assureurs à tous recours qu'ils seraient en droit d'exercer contre le Bailleur et ses assureurs pour les risques susvisés, cas de malveillance excepté.

En contrepartie, le Bailleur renonce et fera renoncer ses assureurs à tous recours qu'ils seraient en droit d'exercer contre le Preneur et ses assureurs pour les risques susvisés, cas de malveillance excepté.

ARTICLE XI – RESPONSABILITES ET RECLAMATIONS

Le Preneur renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre le Bailleur et les mandataires du Bailleur chargés de la gestion de l'Ensemble Immobilier, pour les cas suivants :

- En cas de vol, de tentative de vol, de tout acte délictueux ou de toute voie de fait dont le Preneur pourrait être victime dans les Locaux, le Bailleur n'assumant personnellement aucune obligation de surveillance ;
- En cas d'irrégularités ou d'interruption, même prolongée, des ascenseurs, du service de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de la climatisation, des groupes électrogènes, et tous systèmes automatiques d'accès et systèmes informatiques dépendant de l'Ensemble Immobilier. Par ailleurs toute suppression d'un service, collectif ou non, ne pourra donner lieu à aucune indemnisation ni réduction de loyer et/ou redevance RIE au bénéfice du Preneur.

Le Bailleur s'engage de son côté à faire toutes diligences pour faire rétablir le fonctionnement desdits équipements et la fourniture desdits fluides pour autant qu'il ait conservé la charge de la gestion desdits équipements ou soit titulaire des contrats de fourniture desdits fluides ;

- En cas de dégâts causés aux Locaux et/ou à tous éléments mobiliers s'y trouvant, par suite de fuites, d'infiltrations, d'humidité, remontées d'eau ou autres circonstances ;
- En cas d'agissements générateurs de dommages des autres occupants de l'Ensemble Immobilier, de leur personnel, fournisseurs et clients, ou de tous tiers en général ;
- En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, tous les droits du Preneur étant réservés contre la partie expropriante ;
- En cas d'accident survenant dans les Locaux ou dans l'Ensemble Immobilier, quelle qu'en soit la cause ; de prendre donc à son compte personnel et à sa charge entière toute responsabilité civile en résultant à l'égard soit de son personnel, de ses fournisseurs ou de sa clientèle, soit du Bailleur, soit de tout tiers sans que le Bailleur puisse être inquiété ou poursuivi de ce chef ;
- En cas de vice ou défaut de la chose louée, apparent ou caché, le Preneur renonçant particulièrement à se prévaloir des dispositions de l'article 1721 du code civil.

Le Preneur fera son affaire personnelle des cas ci-dessus et généralement de tous autres cas fortuits et imprévus, sauf son recours contre qui de droit en dehors du Bailleur.

ARTICLE XII – DESTRUCTION DES LOCAUX

Dans le cas où à la suite d'un sinistre quelconque ou d'un événement indépendant de la volonté du Bailleur, les Locaux viendraient à être détruits ou rendus inutilisables en totalité, le Bail serait résilié de plein droit sans indemnité.

Si toutefois les Locaux n'étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement et pendant une période n'excédant pas deux ans, le Preneur ne pourrait obtenir qu'une réduction du loyer et/ou de redevance RIE en fonction de la durée et des surfaces détruites ou rendues inutilisables, à l'exclusion de la résiliation du Bail.

Si les Locaux étaient détruits ou rendus inutilisables partiellement pendant une période supérieure à deux ans, l'une ou l'autre des Parties pourrait demander la résiliation du Bail, sans indemnité de part ni d'autre.

ARTICLE XIII – CESSION – DROIT DE PREEMPTION – DROIT DE PREFERENCE

Les conditions, ci-après énoncées, et notamment les stipulations relatives au droit de préférence du Bailleur, s'appliqueront à toutes les cessions ou apports qu'elles qu'en soient la forme et les modalités, cession onéreuse ou gratuite, cession amiable ou par adjudication.

13.1. Cession

La cession, comme l'apport, du droit au Bail seul est strictement interdite.

Le Preneur pourra céder son droit au Bail à l'acquéreur de son fonds de commerce, après avoir obtenu l'agrément du Bailleur sur la personne du cessionnaire qui devra présenter des garanties de solvabilité au moins équivalentes à celles du Preneur, et dans le respect des conditions du présent Article.

La cession ne sera opposable au Bailleur que si les éventuels arriérés lui sont réglés au plus tard au jour de la cession.

Du fait du caractère *intuitu personae* du présent Bail, le Preneur ne pourra céder, seule, tout ou partie de la dette dont il est redevable vis-à-vis du Bailleur au titre du Bail ou de ses suites, et ce par dérogation expresse aux dispositions de l'article 1327 du Code civil.

13.1.1. Forme

Si le Preneur entend céder son fonds de commerce ou l'apporter à une société existante ou à créer, sauf dispositions de l'article L. 145-16 alinéa 2 du Code de commerce, il devra notifier la promesse de cession signée au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions de l'Article 13.2.2.

Toute cession devra (i) être établie par acte authentique, le Bailleur devant être appelé à concourir à l'acte de cession, et (ii) prévoir qu'un état des lieux d'entrée sera établi en deux exemplaires au jour de la livraison des Locaux au cessionnaire, en présence du Bailleur ou de son représentant dûment appelé au moins 15 jours à l'avance, amiablement et contradictoirement entre le cédant et le cessionnaire ou par un tiers mandaté par elles. A défaut, et par application des dispositions de l'article L.145-40-1 du Code de commerce, il sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, en présence du Bailleur ou de son représentant, aux frais partagés du cédant et du cessionnaire. Il est précisé que l'état des lieux dressé lors de la prise d'effet de la cession vaudra, pour le Bailleur, simple constat des existants au jour de son établissement, seul l'état des lieux d'entrée réalisé à la date de livraison des Locaux visé à l'Article 3.2 faisant foi dans les rapports entre le Bailleur et le Preneur.

Un original enregistré de l'acte de cession devra être remis au Bailleur, sans frais pour lui dans le mois de la signature, le Preneur étant tenu de respecter les règles de l'article 1690 du Code Civil.

13.1.2. Garanties

Sauf en cas d'exercice par le Bailleur de son droit de préemption, le Preneur restera, envers le Bailleur, garant solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs pour le

paiement des redevances RIE, loyers, charges et accessoires dus en vertu du Bail pendant la durée restant à courir du Bail et pendant une période de 3 ans à compter de la date de prise d'effet de la cession le concernant.

Tous cessionnaires successifs resteront, envers le Bailleur, garants solidaires de tous preneurs successifs pour le paiement des redevances RIE, loyers, charges et accessoires dus en vertu du Bail, et ce pendant une durée de trois ans à compter de la cession les concernant.

Par les présentes, le garant accepte que le délai d'information prévu à l'article L 145-16-1 du Code de commerce soit porté à 3 mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée.

13.1.3. Fiscalité

Au cas où une cession serait autorisée, et dans la mesure où l'administration serait susceptible d'invoquer l'article 725 alinéa 3 du Code Général des Impôts (ou tout texte le modifiant ou le remplaçant), le Preneur fera son affaire personnelle de toutes réclamations de l'administration à cet égard, remboursera, à première demande du Bailleur, tout montant éventuellement acquitté par ce dernier et prendra en charge l'entière responsabilité de la contestation ou du paiement de tous droits ou taxes qui pourraient être exigés, de manière à ce que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché.

13.1.4. Opérations spécifiques

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport est substituée au Preneur dans tous les droits et obligations découlant du Bail, sans possibilité pour le Bailleur d'exercer son droit de préemption, étant toutefois ici rappelé que le Bail est indivisible, au profit du Bailleur.

Dans ce cas, si l'obligation de garantie prévue à l'Article 13.1.2 ne peut plus être assurée, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.

13.2. Droit de préemption – Droit de préférence

13.2.1. Droit de préemption urbain

Dans l'hypothèse où l'Ensemble Immobilier dans lequel la cession envisagée se trouverait dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, le Preneur aura l'obligation de notifier, préalablement, son projet de cession à la commune de la situation de l'Ensemble Immobilier qui pourra, alors, exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article L 214-1 du Code de l'urbanisme.

Concomitamment à la notification faite à la commune, le Preneur devra en informer le Bailleur par lettre avec accusé de réception. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de deux mois et à défaut de préemption par la commune que le Bailleur pourra exercer le droit de préemption prévu à son profit dans les conditions ci-après.

13.2.2. Droit de préférence du Bailleur

Le Bailleur bénéficiera d'un droit de préférence en cas de cession du Bail par le Preneur à l'acquéreur de son fonds de commerce.

Le Preneur devra en conséquence notifier au Bailleur, concomitamment à la notification faite à la Commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité de la promesse de cession signée du cédant et du cessionnaire, en lui indiquant, à peine de nullité de la notification :

- l'état civil et l'adresse de l'acquéreur, s'il s'agit d'une personne physique ou la dénomination sociale et le siège social, s'il s'agit d'une personne morale en y joignant dans ce cas un extrait K bis délivré par le Registre du Commerce,
- le prix de vente du fonds,
- l'énumération des contrats conclus par l'entreprise en ce y compris les contrats de travail avec identification des cocontractants et leur ancienneté,
- toutes autres conditions de la vente projetée,
- et, pour le cas où la Commune bénéficierait d'un droit de préemption, la copie de la notification faite à la commune afin de purger son droit.

Il est en outre précisé :

- que l'accord de principe éventuellement donné par le Bailleur avant communication de l'intégralité du contrat de cession ne peut dispenser le Preneur de procéder à la notification requise dans les termes de la présente convention,
- qu'à compter de cette notification, toute substitution effective d'une personne physique ou morale à l'acquéreur mentionné dans l'acte devra faire l'objet d'une nouvelle notification au Bailleur, celui-ci disposant d'un nouveau délai pour exercer son droit de préférence dans les conditions prévues au présent Article,
- que la notification vaut offre de vente aux conditions qui y sont convenues : si le Bailleur manifeste son intention d'exercer le droit de préférence qui lui est reconnu selon les modalités ci-après exposées, les dispositions de l'article 1589 al. 1 du Code civil seront applicables à l'offre ainsi faite.

Le Bailleur aura la faculté, dans un délai de deux mois après réception de cette notification, d'informer le Preneur, dans les mêmes formes, à égalité de condition, de sa décision d'user de ce droit à préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il entendra se substituer.

En cas de mise en œuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée dans les quinze jours suivant la notification de la décision du Bailleur.

Le droit de préférence ainsi défini s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du Bail et de ses éventuels renouvellements et/ou prolongations.

ARTICLE XIV – SOUS-LOCATION – DOMICILIATION – LOCATION GERANCE

Le Preneur doit occuper personnellement les Locaux.

14.1. Toute sous-location totale ou partielle des Locaux est interdite.

14.2. Toute domiciliation dans les Locaux, même à titre temporaire et/ou gratuit est interdite.

14.3. Toute location-gérance est interdite.

ARTICLE XV – EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT – LIVRAISONS

15.1. Les emplacements de stationnement ne pourront être utilisés que pour garer les véhicules automobiles de tourisme, ou deux roues, à l'exclusion de toutes caravanes, remorques ou autres, des employés, clients ou fournisseurs du Preneur, à l'exclusion de toute activité de réparation, vidange, lavage, stockage ou autre.

Toutefois, après autorisation du Bailleur, le Preneur pourra y déposer une benne fermée pour y stocker ses propres déchets.

Le Preneur s'oblige à respecter les règles de fonctionnement et de sécurité des parkings.

Il devra restituer à première demande du Bailleur, les cartes magnétiques ou généralement les moyens d'accès qui lui auront été remis, pour permettre leur remplacement ou leur validation périodique ou encore en fin de Bail, le Bailleur se réservant le droit, si elles n'étaient pas restituées, d'en neutraliser le fonctionnement.

15.2. Le Preneur s'engage à faire effectuer ses livraisons de fournitures dans les conditions prévues au règlement de copropriété ou au règlement de l'Ensemble Immobilier et sur les emplacements prévus à cet effet s'ils existent. Il s'interdit tout déchargement ou livraison sur les emplacements destinés aux voitures de tourisme et sur la voirie commune de l'Ensemble Immobilier.

ARTICLE XVI – RESTITUTION DES LOCAUX

Avant de déménager, le Preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, des mobiliers et matériels, avoir acquitté la totalité des termes de redevance RIE, loyer et accessoires et justifier par présentation des acquits du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l'année en cours, et communiquer au Bailleur sa nouvelle adresse.

Le Preneur devra rendre les Locaux en parfait état d'entretien, de propreté et de réparations, en parfaite conformité avec les obligations issues du Bail, les Parties entendant déroger à l'article 1755 du Code Civil.

Le Preneur restituera les Locaux libres de tout mobilier, agencement, câblage et cloisonnement, même ayant fait accession au Bailleur. Le Preneur devra effectuer les remises en état nécessaires pour remédier aux dégradations commises par ces enlèvements. Le Bailleur peut par ailleurs opter pour la remise en état initial totale en vertu de l'option dont il dispose en application de l'Article 5.4.

Dès la délivrance du congé, dans les six mois précédant le départ du Preneur, celui-ci devra, moyennant un préavis de 24 heures, autoriser les visites techniques des représentants du Bailleur, architectes et entreprises, notamment afin de leur permettre de dresser un état des réparations à exécuter par le Preneur ainsi que la liste des travaux de remise en l'état primitif souhaités par le Bailleur et des reprises consécutives aux enlèvements. Le Bailleur fera alors établir des devis comportant le descriptif desdits travaux, ainsi que les temps de réalisation nécessaires.

Les Parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la remise par le Bailleur au Preneur desdits devis et descriptifs pour se mettre d'accord sur la consistance, le coût et les délais de réalisation desdites réparations et remise en l'état.

Le Preneur s'engage à restituer les Locaux après complète réalisation des travaux ainsi définis. Il pourra encore restituer les Locaux en l'état, à charge pour le Bailleur de faire lui-même les travaux définis, aux frais du Preneur, qui devra alors payer une indemnité d'occupation pendant le temps nécessaire à leur réalisation, y compris au-delà de la date de fin du Bail, sur la base du dernier loyer contractuel facturé, majoré de 100%, charges et taxes en sus.

Toutefois, pour bénéficier de cette option, le Preneur devra en avoir informé le Bailleur, en même temps que son accord sur les devis et descriptifs et durée prévisible desdits travaux.

A défaut d'accord entre les Parties sur la consistance, le prix des travaux à réaliser à la charge du Preneur et le délai de leur exécution, ceci dans le mois précédant la date d'expiration du Bail ou le départ effectif du Preneur s'il est antérieur, comme à défaut d'exécution des travaux acceptés par le Preneur, un état des lieux contradictoire sera dressé, qui comportera le relevé des réparations et des enlèvements à effectuer incombant au Preneur.

Si pour une raison quelconque, le Preneur ne se présentait pas à la date à laquelle il aura été ainsi convoqué par le Bailleur, l'état des lieux dressé par ce dernier sera réputé contradictoire.

Le Bailleur fera alors, en l'absence d'accord entre les Parties, définir judiciairement les travaux incombant au Preneur et leur coût. Dans ce cas, une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus restera due par le Preneur, même après restitution des Locaux, pendant toute la période nécessaire au règlement du litige et à la remise en l'état des Locaux.

Un état des lieux de sortie sera établi en deux exemplaires au jour de la restitution des Locaux par le Preneur au Bailleur, amiablement et contradictoirement entre les Parties ou par un tiers mandaté par elles. A défaut, et par application des dispositions de l'article L.145-40-1 du Code de commerce, il sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la Partie la plus diligente, aux frais partagés des Parties.

ARTICLE XVII – AUDITS ET CONTROLES REALISES PAR LES PARTIES

17.1. Audits et contrôles du Preneur

Le Preneur fera réaliser, à ses frais, par des organismes agréés par la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité, des contrôles environnementaux et de sécurité périodiques portant, en particulier, sur la recherche de matériaux dangereux, en ce compris l'amiante, et sur le respect de la réglementation en vigueur, de ses aménagements ainsi que des travaux qu'il aurait pu réaliser. Il s'oblige de même à procéder aux contrôles, vérifications, audits et mesures qui pourraient être prescrits par la réglementation présente ou à venir relative à la protection de l'environnement. Il s'oblige à prendre toutes dispositions pour éviter tout risque de pollution et à assurer à ses frais tous travaux éventuellement nécessaires de dépollution. Il renonce à tout recours contre le Bailleur pour les dégradations et troubles de jouissance susceptibles de résulter des obligations du présent paragraphe.

Le Preneur communiquera au Bailleur une copie des rapports de contrôle établis par ces organismes dans le mois suivant leur réception, comportant notamment les éventuelles prescriptions, recommandations ou réserves formulées ainsi que les mesures à prendre par le Preneur pour y satisfaire, en ce compris tous travaux, ces derniers étant à la charge du Preneur. Dans le mois suivant la réalisation desdites mesures, le Preneur communiquera au Bailleur un rapport établi par ces mêmes organismes validant les mesures et travaux ainsi

réalisés, étant précisé que ces travaux et/ou mesures devront être réalisés dans les conditions prévues à l'Article 5.2 et dans le délai de trois mois suivant la remise des rapports par les organismes, sauf délai plus court imposé par ces organismes. A défaut pour le Preneur d'avoir réalisé les mesures et travaux susvisés dans ce délai, le Bailleur disposera de la faculté de faire réaliser les mesures et travaux susvisés par toute entreprise de son choix, aux frais du Preneur.

17.2. Audits et contrôles du Bailleur

Le Preneur devra laisser libre accès aux Locaux pour permettre au Bailleur de faire réaliser, par les organismes de son choix, tout audit et contrôle notamment environnemental et/ou de sécurité, périodique des installations et équipements propres à l'Ensemble Immobilier, ainsi que les travaux et les mesures en découlant. Le coût de ces audits et contrôles, de même que le coût des travaux et/ou mesures devant être réalisés à la suite de ces audits et contrôles, seront supportés par le Preneur. Le Bailleur communiquera au Preneur, sur demande ponctuelle spécifique et pour sa seule information, une copie des rapports de contrôles. Il est rappelé que tous les contrôles, vérifications et travaux, auxquels les Locaux et/ou l'Ensemble Immobilier, les aménagements, installations et équipements qu'ils contiennent, peuvent et pourront être assujettis, en raison de réglementations existantes ou à venir, notamment celles relatives à la sécurité des personnes, seront intégralement à la charge du Preneur, qui renonce à tout recours contre le Bailleur à ce titre, notamment pour les dégradations, troubles de jouissance et conséquences financières susceptibles d'en résulter.

ARTICLE XVIII – OBLIGATIONS FINANCIERES

18.1. Loyer

18.1.1. Montant du loyer

Le présent Bail est consenti et accepté moyennant un loyer principal annuel hors charges et hors taxes, valeur de base, dont le montant est précisé à l'Article 27.3 et qui évoluera suivant les modalités prévues à l'Article 18.8.

18.1.2. Périodicité de paiement

Le loyer et ses accessoires sont payables d'avance par trimestre les 1^{er} janvier, 1^{er} avril, 1^{er} juillet et 1^{er} octobre de chaque année.

Le premier paiement interviendra à la date de prise d'effet du Bail au prorata temporis.

18.1.3. Modalité de paiement du loyer et de ses accessoires

Afin d'assurer la parfaite régularité des paiements, le Preneur autorise dès à présent le Bailleur à prélever les échéances de loyers et accessoires directement sur le compte bancaire qui lui sera désigné.

A cet effet, le Preneur remet dans le délai d'un mois à compter de la signature des présentes au Bailleur un mandat de prélèvement SEPA complété, daté et signé, accompagnée d'un RIB.

Le Preneur s'oblige à informer le Bailleur, dans les plus brefs délais, de tout changement susceptible d'affecter ce prélèvement, de manière à ce que celui-ci soit constamment effectif et que les sommes dues soient portées au crédit du compte du Bailleur au premier jour de

leur exigibilité. Il s'engage à fournir un nouveau mandat SEPA de prélèvement chaque fois que nécessaire, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interruption dans les paiements.

Le Preneur prendra toutes dispositions pour que son compte soit suffisamment provisionné pour satisfaire ledit prélèvement. A cet effet, le montant prélevé lui sera notifié avec l'avis d'échéance quinze jours au moins avant la date d'exigibilité, le paiement du loyer étant toutefois portable.

18.2 Charges et travaux des Parties Communes

18.2.1. Définition

Le Preneur remboursera au Bailleur, en sus du paiement du loyer, sa quote-part des charges et travaux afférents à l'Ensemble Immobilier, dans les conditions ci-après et ce quel que soit le régime juridique de l'Ensemble Immobilier (pleine propriété, copropriété, division en volumes...).

Ces charges et travaux, qui s'appliquent aux Parties Communes, comprennent, le cas échéant, les charges de copropriété, les charges de fonctionnement de l'ASL ou de l'AFUL, et plus généralement les charges, travaux et dépenses exposés par le Bailleur, directement ou indirectement du fait de la propriété ou du fonctionnement de l'Ensemble Immobilier.

Les Parties Communes sont définies dans les documents régissant le foncier (règlement de copropriété ou statuts d'AFUL). A défaut elles concernent la totalité des éléments de structure, des surfaces ou des locaux ne faisant pas l'objet d'une jouissance privative et qui sont affectés à l'usage de tous les propriétaires et/ou exploitants (parties communes ou à usage commun générales) ou de certains d'entre eux (parties communes ou à usage commun spéciales) et sont énumérées ci-après.

Le Preneur reconnaît à cet égard que l'ensemble des Parties Communes sont nécessaires à l'exploitation de la chose louée, dans leur fonctionnalité globale, mais reconnaît expressément que ces Parties Communes peuvent évoluer et être modifiées dans le temps, en fonction des évolutions de l'Ensemble Immobilier.

Elles comprennent le cas échéant :

- la totalité des droits réels fonciers, les fondations et éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment (piliers et poteaux de soutien, charpente...), l'ossature en maçonnerie, en béton ou métallique, les façades, les ornements et revêtements extérieurs des façades, galeries et arcades, rampes, toitures, terrasses, poteaux, façades, dalles, murs, les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité de l'Ensemble Immobilier, toutes les terrasses accessibles ou non accessibles jusque et y compris la couche d'étanchéité,
- les passages pour camions et voitures, aires d'accès, voies de circulation et de dégagement, aires de chargement ou de déchargement, quais de livraison, les parkings, les liaisons avec les parkings, les V.R.D., les installations d'agrément, les liaisons verticales, ascenseurs, escaliers, rampes, monte-charges avec leurs cuvettes, cages, câbles et machineries et les locaux affectés à leur mécanisme, nacelles ou échelles roulantes, les dispositifs de fermetures des accès de l'Ensemble Immobilier,

- les issues de secours, les espaces verts ou non utilisés, les bassins, fontaines, les ornements floraux, végétaux ou minéraux, les installations d'éclairage, les glaces, tapis, paillasons, les décorations, la signalisation horizontale et verticale, les halls, espaces d'accueil, passages, paliers, couloirs d'accès et de circulation, espaces dédiés aux services communs,
- les locaux des services administratifs, techniques et de sécurité, équipements du système de sécurité incendie (notamment SSI, radio, ligne téléphonique spécialisée pompiers, détection incendie, désenfumage et asservissement, extincteurs, RIA) et de surveillance, les chaudières et installations de chaufferie, les installations et équipements de gestion technique centralisée, les installations et équipements de gestion technique du bâtiment, les groupes électrogènes, les locaux des bennes à ordures avec leur matériel et équipement, les locaux de traitement de l'air avec leur matériels et équipements, les locaux sanitaires avec leurs équipements, les locaux pour le stockage des matériels et fournitures nécessaires à l'entretien de l'Ensemble Immobilier,
- les canalisations et réseaux communs notamment le réseau d'éclairage, de sprinklage, de chauffage, de climatisation, d'aération et de ventilation, de chute et d'écoulement des eaux pluviales et usées et du tout à l'égout, bassins de rétention, fosses et pompes de relevage et autres installations,
- le mobilier, les objets mobiliers, matériel, outillage, ustensiles et fournitures à l'usage général de l'Ensemble Immobilier, et d'une manière générale toutes les installations, matériels, appareils de toute nature et leurs accessoires, équipements d'utilité générale, pour l'Ensemble Immobilier.

En cas de modification des Parties Communes ainsi que plus généralement dans l'hypothèse d'une évolution de l'Ensemble Immobilier, ces modifications seront portées à la connaissance du Preneur et s'imposeront dès lors à lui, ce qu'il reconnaît.

18.2.2. Inventaire des catégories de charges et travaux

L'inventaire précis et limitatif des catégories de charges et travaux liés au Bail, avec mention de leur répartition entre le Bailleur et le Preneur constitue l'**Annexe 1** du Bail, qui fait partie intégrante dudit Bail. Le Preneur doit, à hauteur de sa quote-part, le remboursement au Bailleur des charges lui incombant aux termes de ladite répartition.

18.2.3. Calcul de la quote-part du Preneur

La participation du Preneur aux charges communes et travaux, pour la répartition entre les différents locataires du Bailleur, sera calculée dans les conditions prévues en **Annexe 1**.

Le Bailleur se réserve la possibilité de modifier la répartition des charges et travaux, notamment en cas de changement dans l'utilisation des parties et équipements à usage commun ainsi que plus généralement dans l'hypothèse d'une évolution de l'Ensemble Immobilier ou de modification du règlement intérieur ou du règlement régissant le foncier. Ces modifications seront portées à la connaissance du Preneur et lui seront dès lors applicables, ce que ce dernier accepte.

Par ailleurs, toute modification éventuelle du règlement de copropriété, du règlement intérieur ou de tout autre document régissant l'Ensemble Immobilier qui affecterait la répartition des charges s'imposera au Preneur dès lors que ces modifications auront été portées à sa connaissance, ce que ce dernier accepte.

En cas d'utilisation des prestations et services communs pour des besoins particuliers du Preneur, le Bailleur se réserve le droit de facturer au Preneur, qui l'accepte, les frais correspondants.

18.2.4. Règlement des charges

Le Preneur versera chaque trimestre, en sus du loyer, une provision pour couvrir les charges et travaux susmentionnés, égale au quart de la somme lui incombant au titre du budget annuel prévisionnel de charges et travaux.

La provision sur charges et travaux pour le premier trimestre à compter de la prise d'effet du Bail ainsi que celle du dernier trimestre du Bail ou de l'occupation du Preneur, seront facturées *prorata temporis* à compter de l'entrée dans les lieux du Preneur, dans le premier cas, jusqu'à la fin du Bail ou jusqu'au départ du Preneur s'il a lieu à une date postérieure dans le second cas.

Le Bailleur ou son mandataire arrêtera les comptes au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles ont été appelées par provision et les adressera au Preneur en lui réclamant le complément dû en cas d'insuffisance des provisions ou en le créditant de l'excédent payé selon le cas. Si l'Ensemble Immobilier est en copropriété ou s'il dépend d'une ASL ou d'une AFUL, l'arrêté des comptes sera transmis au Preneur dans un délai de trois mois à compter de l'établissement de la reddition des comptes de la copropriété, de l'AFUL ou de l'ASL.

En tout état de cause, le Bailleur pourra toujours ajuster en cours d'année le budget prévisionnel établi pour l'année civile en cours et les provisions en résultant s'il apparaît que ce budget est inférieur ou supérieur à la réalité.

18.3. Charges privatives – Honoraires

Le Preneur devra souscrire tous les abonnements à l'eau, au gaz, à l'électricité, et télécommunications et en payer régulièrement les primes et cotisations à leurs échéances, de façon que le Bailleur ne soit pas inquiété à ce sujet.

Il fera son affaire, au terme du Bail, de la résiliation des contrats qu'il aura pu souscrire.

Le Preneur remboursera, en sus de sa participation dans les charges collectives susvisées, le coût des dépenses qui lui sont spécifiquement imputables et notamment les abonnements relatifs à la fourniture et sa consommation individuelle de fluides divers (eau, électricité, chauffage, gaz, téléphone, etc.) telle qu'elle résultera de l'indication de compteurs propres aux Locaux, s'il en existe, ou à défaut, au prorata de la Surface Exploitée.

Dans le cas où des compteurs seraient communs à l'ensemble des locaux ou à plusieurs locaux, le coût serait réparti entre lesdits Locaux au prorata de la Surface Exploitée.

Le Preneur supportera à ses frais toutes modifications d'arrivées, de branchements, d'installations ou de remplacement de compteurs ou d'installations intérieures pouvant être exigés par les organismes distributeurs, ainsi que leur coût d'entretien et réparation.

Le Preneur devra régler la redevance et les charges afférentes au Restaurant Inter-Entreprises, s'il en existe un.

Le Preneur devra par ailleurs rembourser au Bailleur, aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que les charges, les honoraires – lesquels devront correspondre au prix de marché - dus par le Bailleur au(x) mandataires(s) qu'il aura chargés de la gestion des charges, de la gestion technique, de la gestion des assurances, de la gestion des contentieux, et/ou de la gestion administrative des locaux appartenant au Bailleur.

18.4. Impôts, taxes, redevances – TVA

18.4.1. Impôts, taxes, redevances

18.4.1.1. Impôts, taxes, redevances afférents aux Locaux et aux parties communes

L'inventaire précis et limitatif des catégories d'impôts, taxes et redevances liés au Bail, avec mention de leur répartition entre le Bailleur et le Preneur, constitue l'**Annexe 2** du Bail, qui fait partie intégrante dudit Bail. Le Preneur doit, à hauteur de sa quote-part, le remboursement au Bailleur des impôts, taxes et redevances lui incombant aux termes de ladite répartition.

Le Bailleur informera le Preneur des impôts, taxes et redevances nouveaux dont il sera redevable envers le Bailleur.

18.4.1.2. Règlement des Impôts, taxes, redevances

Le Preneur règlera les impôts, taxes et redevances lui incombant au titre des Locaux, sur présentation de la facture, l'impôt foncier étant celui afférent strictement aux Locaux. Le Bailleur pourra également appeler chaque trimestre, en sus du loyer, une provision pour couvrir lesdits impôts, taxes et redevances afférents tant aux Locaux qu'aux Parties Communes, égale au quart de la somme annuelle prévisionnelle desdits impôts.

Le Preneur règlera les impôts, taxes et redevances lui incombant au titre des Parties Communes dans les conditions prévues à l'Article 18.2.3.

18.4.1.3. Impôts, taxes, redevances personnels

Le Preneur s'engage à payer directement ses contributions personnelles, mobilières, cotisation économique territoriale et tous autres impôts auxquels les locataires sont ou pourraient être assujettis et dont le Bailleur pourrait être tenu responsable à un titre quelconque.

18.4.2. TVA

La présente location est assujettie à la TVA. Le Preneur acquittera en conséquence, en sus de la redevance RIE, du loyer et de ses accessoires (dont notamment les remboursements de primes d'assurances, impôts foncier, taxe sur les locaux commerciaux, autres impôts et taxes) le montant de la TVA au taux en vigueur lors de chaque facturation.

Dans l'hypothèse où le Bail cesserait d'être assujetti à la TVA, la redevance RIE, le loyer et ses accessoires donneront lieu au paiement de la contribution sur les revenus locatifs ou de tout autre droit ou taxe de remplacement ou de substitution, qui sera supportée par le Preneur, si les Locaux s'y trouvent assujettis.

18.5. Intérêts et pénalités de retard

En cas de non-paiement par le Preneur, à bonne échéance, de la redevance RIE, du loyer ou de toute autre somme due en vertu du Bail, le Bailleur percevra de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire, un intérêt de retard égal au taux EURIBOR trois mois majoré de 600 points de base avec un minimum de 10% l'an, sans que cette majoration puisse valoir délai de règlement.

De plus, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de chaque échéance prévue, toutes sommes exigibles seront majorées forfaitairement de plein droit de 10 % à titre de

pénalité sans qu'il y ait lieu à quelque notification en mise en demeure, et sans préjudice de l'application éventuelle de la clause résolutoire.

Le paiement tardif de trois avis d'échéance consécutifs ou non, constituera un motif grave et légitime de refus de renouvellement de bail.

18.6. Dépôt de garantie – Garantie à première demande

18.6.1. Dépôt de garantie

Pour garantir l'exécution des obligations lui incombant, le Preneur verse, à la signature du Bail, au Bailleur qui le reconnaît, la somme représentant TROIS (3) mois de loyer HT/HC ainsi que TROIS (3) mois de redevance RIE, à titre de dépôt de garantie. Ce dépôt ne sera pas productif d'intérêts, et sera remboursable après le départ du Preneur, sous réserve, d'une part de l'apurement de toutes sommes dues par le Preneur et notamment au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation, redevance RIE, charges, travaux, impôts, taxes et redevances correspondant à sa période d'occupation et, d'autre part du règlement des réparations et travaux de remise en état des Locaux.

En cas de révision ou de variation du prix du loyer, et/ou de la redevance RIE, le dépôt de garantie sera réajusté proportionnellement au nouveau loyer, et/ ou de la redevance RIE et dans les mêmes conditions.

Dans le cas de résiliation du Bail, par suite d'inexécution de ses conditions pour une cause quelconque imputable au Preneur, ledit dépôt restera acquis au Bailleur au titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tout autre.

En cas de procédure collective, le dépôt de garantie sera compensé avec les loyers et redevances RIE échus antérieurement au jugement d'ouverture.

En cas de vente de l'Ensemble Immobilier ou des Locaux, le dépôt de garantie pourra être transféré par le Bailleur à l'acquéreur, qui en deviendra son seul débiteur à l'égard du Preneur, ce que ce dernier reconnaît s'engageant à n'en réclamer le remboursement qu'audit acquéreur, dès lors que la vente lui aura été notifiée.

En cas de cession de Bail autorisée, le Preneur cédant s'interdit de demander le remboursement du dépôt de garantie au Bailleur, s'engageant irrévocablement et sans recours contre le Bailleur à en obtenir le paiement par le cessionnaire. Dans cette hypothèse, le dépôt de garantie sera alors remboursé par le Bailleur au cessionnaire en fin de Bail.

Si, pour quelque raison que ce soit, le dépôt de garantie était utilisé en cours de Bail, pour le règlement de toutes sommes dues à titre de loyer, indemnité d'occupation, redevance RIE, charges ou accessoires, le Preneur devrait immédiatement reconstituer le dépôt de garantie.

De la même manière, dans le cas où le dépôt de garantie serait conservé en tout ou partie par le Bailleur en compensation d'une dette du Preneur au titre du Bail, le Preneur s'oblige, à première demande du Bailleur et au plus tard dans les huit jours de cette demande, à lui verser le montant de la TVA afférente au montant du dépôt de garantie ainsi conservé par le Bailleur.

En aucun cas, le Preneur ne pourra compenser les derniers termes de loyers et charges avec le dépôt de garantie.

18.6.2. Garantie à première demande

En complément du dépôt de garantie, le Preneur devra fournir au Bailleur, le jour de la signature du Bail, une garantie bancaire autonome à première demande conforme au modèle joint en **Annexe 6**, d'un montant équivalent à SIX (6) mois de loyer et redevance RIE toutes taxes comprises.

Cette garantie devra émaner d'une banque européenne de premier rang ayant un établissement en France.

Dans l'hypothèse où le Preneur ne serait pas en mesure de fournir au Bailleur, le jour de la signature du Bail, une garantie bancaire dans les conditions décrites préalablement, il devra fournir au Bailleur, le jour de la signature du Bail, un chèque correspondant à un montant équivalent à celui de la garantie bancaire, soit SIX (6) mois de loyer et redevance RIE toutes taxes comprises. Le Bailleur encaissera alors immédiatement ce chèque afin de répondre aux éventuelles défaillances de règlement du Preneur, et en restituera le montant au Preneur dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la garantie bancaire en bonne et due forme.

Les Parties conviennent que le montant encaissé ne produira pas d'intérêt en faveur du Preneur et qu'en aucun cas il ne pourra être assimilé à une indemnité forfaitaire et définitive.

Dans le cas d'une mise en jeu totale ou partielle de la garantie bancaire, le Preneur s'oblige à délivrer dans les 15 jours au Bailleur une nouvelle garantie bancaire d'un montant identique à celui de la garantie bancaire mise en jeu.

En cas de mise en jeu de la garantie susmentionnée, une nouvelle garantie de même montant et de même durée devra être remise au Bailleur.

La garantie est valable pour la durée du Bail et de sa prolongation tacite. En cas de renouvellement du Bail, le Preneur devra remettre au Bailleur une nouvelle garantie rédigée en des termes identiques, tout comme en cas de vente des Locaux, la garantie nouvelle devant alors être remise au nouveau bailleur.

En cas de cession de son fonds de commerce par le Preneur, l'obligation de fournir une garantie bancaire à première demande s'imposera aux cessionnaires successifs.

18.7. Imputation des paiements

Par dérogation aux articles 1342-10 et 1343-1 du Code civil, l'imputation des paiements effectués par le Preneur sera faite par le Bailleur dans l'ordre suivant :

- frais de procédure en recouvrement,
- dommages-intérêts,
- intérêts,
- dépôt de garantie et réajustement du dépôt de garantie,
- provisions sur les charges et ajustements,
- créances de loyers et/ou redevances RIE et/ou indemnités d'occupation : concernant ce poste, l'imputation sera faite par priorité par le Bailleur sur les sommes n'ayant pas fait l'objet de procédure de recouvrement.

18.8. Clause d'indexation annuelle

Le loyer variera automatiquement à la date anniversaire de la date de prise d'effet du Bail, de ses éventuels renouvellements ou de toute nouvelle fixation du loyer, proportionnellement

aux variations de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT), publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

Pour la première indexation du loyer, il sera appliqué au loyer initial la variation indiciaire en prenant en compte comme indice de base l'avant dernier indice publié à la date de prise d'effet du Bail, de ses éventuels renouvellements ou de toute nouvelle fixation du loyer et comme indice de révision celui du même trimestre calendaire de l'année suivante.

Si cet indice n'est pas connu à la date anniversaire de prise d'effet du Bail, de ses éventuels renouvellements ou de toute nouvelle fixation du loyer, il sera procédé à une indexation provisoire sur la base du dernier indice connu, puis à une régularisation après parution de l'indice.

Pour les indexations subséquentes, il sera appliqué au loyer en cours la variation indiciaire, en prenant en compte comme indice de base le précédent indice de révision, et comme indice de révision, celui du même trimestre calendaire de l'année suivante.

Le jeu de la clause d'indexation n'étant subordonné à aucune notification, l'ajustement du loyer s'appliquera de plein droit ; le fait de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer n'entraînera aucune déchéance dans le droit des parties à réclamer l'application ultérieure de l'indice avec effet rétroactif.

La présente indexation conventionnelle n'interdit pas la révision triennale légale actuellement prévue par les articles L.145-37 et L.145-38 du Code de commerce.

En cas de cessation de publication ou de disparition de l'indice ci-dessus et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui actuellement en vigueur, le loyer se trouverait automatiquement et de plein droit indexé sur ce nouvel indice, sans aucune formalité ; le passage de l'indice précédent au nouvel indice s'effectuant en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.

Au cas où l'indice ci-dessus choisi pour l'indexation annuelle du loyer cesserait d'être publié, il serait remplacé soit par l'indice de remplacement éventuellement publié, soit par un nouvel indice conventionnellement choisi.

A défaut de se mettre d'accord sur le choix du nouvel indice à adopter, les Parties s'en remettent, d'ores et déjà, à la décision de l'expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier.

18.9. Loyer du bail renouvelé

18.9.1. Principe

Il est stipulé que lors des éventuels renouvellements successifs, le loyer sera fixé à la valeur locative déterminée par les Parties, dans le respect de l'article 18.9.2 du présent Bail et de l'article R. 145-11 du Code de commerce.

A défaut d'accord entre les Parties, lors des éventuels renouvellements successifs, le loyer sera fixé à la valeur locative, par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier, et ce dans le cadre des dispositions de l'article R.145-11 du Code de commerce et des stipulations contractuelles ci-après.

Il est rappelé que la redevance RIE n'est pas un composant du loyer.

Toutes autres clauses et conditions du Bail seront maintenues et appliquées dans le cadre du Bail renouvelé, sauf autre accord des Parties, ou dispositions d'ordre public contraires.

18.9.2. Détermination de la valeur locative

Pour la détermination de la valeur locative, les Parties déclarent se soumettre aux dispositions expresses suivantes :

- La valeur locative sera déterminée par référence aux prix pratiqués, au titre des trois années précédant la date d'effet du renouvellement du Bail, outre ceux de l'année en cours, pour des locaux de bureaux comparables, et ce, de préférence en référence à des surfaces équivalentes à celle des Locaux, et dans le même secteur géographique sauf à les corriger si des références venaient à manquer par application des articles R. 145-3 à R. 145-5 du Code de commerce, à l'exclusion du 4° de l'article R. 145-3 du Code de commerce.
- La valeur locative sera, dans tous les cas, déterminée en prenant pour éléments de référence exclusivement les loyers des baux librement débattus entre bailleurs et locataires, lors de la prise à bail de locaux libres, à l'exclusion de toute référence aux loyers fixés judiciairement.
- Il ne sera procédé à aucune majoration ou minoration pour le loyer du Bail comme pour celui des locaux de référence, au titre des aménagements des preneurs, ni, par dérogation aux dispositions de l'article R. 145-8, au titre des obligations respectives des parties.
- Il ne sera pas tenu compte des allègements ou franchises consentis aux preneurs de référence et il est convenu que les travaux et aménagements des preneurs de référence comme du Preneur seront sans incidence sur la valeur locative.
- Il est expressément convenu entre les Parties que les prix unitaires des locaux de référence seront retenus au regard de la surface contractuelle, sans qu'aucune pondération ne soit effectuée, sauf pour les surfaces déportées d'archives, qui seront pondérées à 0,6. Il ne sera de même pas pris en compte de pondération pour les Locaux, dont la surface retenue sera la surface visée à l'Article 27.1.2.

Le Preneur reconnaît que les dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer aux baux portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux. C'est donc en tant que de besoin uniquement qu'il renonce expressément par les présentes au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce, en ce compris en son dernier alinéa.

ARTICLE XIX – MODIFICATIONS – TOLÉRANCES – PERSONNALITES

19.1. Toute modification des présentes ne pourra résulter que d'un document écrit.

Toutes les tolérances de la part du Bailleur relatives aux clauses et conditions du Bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression à ces conditions ni comme génératrices d'un droit quelconque. Le Bailleur pourra toujours y mettre fin.

19.2. Si le Preneur est une personne morale en cours de constitution, le signataire s'engage à justifier au Bailleur, au plus tard au jour de la prise d'effet du Bail, de la constitution et de

l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés et de la reprise en bonne et due forme par cette société des engagements résultant pour elle du Bail.

La société constituée devra avoir pour mandataire social et actionnaire majoritaire, le signataire.

A défaut d'avoir justifié de l'ensemble de ces éléments à la prise d'effet du Bail, celui-ci sera réputé être consenti au bénéfice du signataire à titre personnel, si mieux n'aime le Bailleur faire jouer la clause résolutoire.

19.3. Si le Bailleur transfère la propriété de tout ou partie des Locaux, par tous moyens de droit, à un tiers de son choix, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, celui-ci se trouvera de plein droit subrogé au Bailleur dans tous les droits et obligations résultant du Bail, tant activement que passivement, sans que cette substitution d'ores et déjà acceptée par le Preneur n'entraîne novation au Bail.

ARTICLE XX – CLAUSE RESOLUTOIRE

A défaut par le Preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du Bail, qui sont toutes de rigueur, une décision de justice, de respecter tout règlement applicable à l'Ensemble Immobilier comme à défaut de payer exactement un seul terme ou fraction de terme de la redevance RIE, de loyer ou d'indemnité d'occupation de l'article L 145-28 du Code de Commerce et/ou les compléments de loyer après fixation judiciaire, de dépôt de garantie, charges, travaux, impôts, taxes et/ou redevances, accessoires et/ou toute somme due en vertu du Bail à leur échéance, le Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter signifiés par acte extrajudiciaire visant la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration dudit délai.

Si le Preneur refusait d'évacuer les Locaux, il suffirait, pour l'y contraindre sans délai, d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier, exécutoire par provision et sans caution nonobstant appel. Dans ce cas, le dépôt de garantie, ainsi que les redevances RIE et loyers payés d'avance, s'il y en a, demeureront acquis au Bailleur à titre de premiers dommages-intérêts, sans préjudice de tout autre.

ARTICLE XXI – OBLIGATIONS MECONNUES – MAINTIEN DANS LES LIEUX

21.1. Exécution par le Bailleur de l'obligation méconnue par le Preneur

En cas d'inobservation par le Preneur des obligations à sa charge, le Bailleur aura la faculté distincte, quinze jours après une simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de faire exécuter l'obligation méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et périls du Preneur.

Les frais en résultant s'ajouteront de plein droit au premier terme suivant.

21.2. Occupation des lieux postérieurement à l'expiration ou à la résiliation du Bail

21.2.1. Au cas où, après cessation ou résiliation du Bail, les Locaux ne seraient pas restitués au Bailleur au jour convenu, libres de toute occupation, le Preneur ou ses ayants droit sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base des derniers loyer annuel et redevance RIE majorés de 100 %, charges et taxes en sus.

Cette indemnité d'occupation sera exigible en totalité au 1^{er} jour de chaque mois, tout mois commencé étant dû, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

21.2.2. Dans l'hypothèse où le Preneur bénéficierait d'un droit au maintien dans les lieux, par application des dispositions de l'article L 145-28 et suivants du Code de Commerce, à la suite d'un congé comportant refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, il est expressément convenu entre les parties :

- que le Preneur informera le Bailleur, quinze jours avant de s'engager, de son intention de quitter les Locaux et de louer ou d'acheter un autre local destiné à sa réinstallation, afin que le Bailleur puisse valablement exercer son droit de repentir s'il le juge opportun, par dérogation aux dispositions de l'article L 145-58 du Code de Commerce.

A défaut d'une telle information préalable, le droit de repentir du Bailleur sera réputé valablement exercé, quels que soient les engagements que le Preneur aurait pu prendre pour déménager, relouer ou racheter un autre local.

- et que le Preneur restituera les Locaux, par dérogation aux dispositions de l'article L.145-29 du Code de commerce, au plus tard trois mois après le versement fait par le Bailleur, si ce dernier opte pour un tel versement, entre les mains du séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau dépendant du Tribunal de grande instance du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier, de l'indemnité d'éviction fixée par un jugement de première instance, même non exécutoire, et nonobstant appel, sous peine de l'application de la pénalité prévue à l'article L.145-30 du Code de commerce.

ARTICLE XXII – FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, dont notamment toutes les dépenses exposées par le Bailleur (frais d'avocat, d'huissier, frais de levée d'états d'inscriptions et de notifications etc.) à l'occasion des actions engagées valablement contre le Preneur pour obtenir l'exécution des clauses et conditions du contrat, et tous frais de mesures conservatoires seront supportés par le Preneur qui s'y oblige expressément.

Ils seront exigibles au même titre et sous les mêmes sanctions, y compris l'application de la clause résolutoire, que le loyer et ses accessoires.

ARTICLE XXIII – DECLARATIONS

Les Parties déclarent avoir tout pouvoir pour conclure le Bail.

Le Preneur, personne morale, s'oblige à informer le Bailleur de toutes modifications significatives de la composition de son capital.

ARTICLE XXIV – ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, pour le Bailleur et le Preneur en leur siège social respectif.

ARTICLE XXV – RENONCIATIONS

25.1. Les Parties renoncent par les présentes aux dispositions des articles 1219, 1220, 1223 et 1226 du Code civil.

25.2. L'article L. 145-46-1 du Code de commerce prévoit, en cas de vente isolée, par le Bailleur, du seul local objet d'un bail commercial, à un tiers autre qu'un copropriétaire, un droit de préférence au profit du Preneur. Cet article n'est pas applicable aux locaux à usage de bureaux. C'est donc en tant que de besoin que, par les présentes, le Preneur renonce expressément à ce droit de préférence et s'engage en conséquence à ne pas donner suite à toute notification qui pourrait lui être faite en ce sens.

ARTICLE XXVI – AUTONOMIE DES CLAUSES

L'invalidité, l'illégalité ou l'impossibilité d'obtenir l'exécution forcée d'une ou plusieurs stipulations du Bail n'affectera et n'invalidera aucunement la validité, la légalité et la possibilité d'obtenir l'exécution forcée des autres stipulations. Toutefois, les Parties conviennent de remplacer la stipulation invalide par une stipulation équivalente, valide et apte à être exécutée.

Si des dispositions de l'un ou plusieurs des articles du Code de commerce ou du Code civil auxquelles les Parties ont dérogées dans le Bail, devaient être jugées comme étant d'ordre public, contrairement à ce que pensent les Parties, les dispositions légales s'appliqueront alors.

ARTICLE XXVII – AUTRES CONDITIONS

Les stipulations de l'Article XXVII, qui complètent ou modifient celles des autres Articles, l'emportent sur ces derniers en cas de contradiction.

27.1. Désignations

27.1.1. Désignation de l'Ensemble Immobilier

- adresse : 47-53 rue Raspail – 92700 Levallois-Perret
- statut juridique : pleine propriété

L'Ensemble Immobilier est régi par un état descriptif de division en volumes communiqué au Preneur préalablement aux présentes, ce que ce dernier reconnaît. L'Ensemble Immobilier est divisé en volumes immobiliers juridiquement indépendants et seulement liés entre eux par des relations de servitudes.

27.1.2. Désignation des Locaux

- Localisation dans l'Ensemble Immobilier :

** Local de bureaux d'une surface de 903 m², quote-part de parties communes incluses, situé au 3^{ème} étage de l'Ensemble Immobilier*

Les locaux comprennent également 5 emplacements de stationnement intérieur, situés au deuxième sous-sol, désignés lots 201, 202, 203, 204, 205.

27.1.3. Droit de passage

Le Preneur accepte, expressément et définitivement, que les Locaux soient grevés d'un droit de passage au profit des autres occupants de l'Immeuble, pour les seuls besoins de leur évacuation en cas de danger et, notamment, en cas d'incendie.

Ce droit de passage s'exercera sur les deux (2) portes coupe-feu identifiées sur le plan joint en Annexe 8.

Ces portes ne pourront jamais être utilisées, tant par les occupants de l'Ensemble Immobilier que par le Preneur lui-même, ou ses préposés, en l'absence de danger.

Le Preneur s'engage à laisser constamment libre l'accès auxdites portes et à ne pas bloquer le passage par quelques aménagements que ce soient, et à se conformer à ce titre à toutes prescriptions du building manager et/ou de toute autorité administrative.

Ce droit de passage ne donnera lieu à aucune indemnisation au profit du Preneur.

27.2. Date d'effet du Bail

Le Bail prendra effet le 15 septembre 2019.

27.3 Loyer

Le loyer annuel hors taxes hors charges, et hors Redevance RIE telle que fixée à l'article 27.12, est de :

Trois cent quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (304.990 €)

Le loyer annuel, hors taxes et hors charges, Redevance RIE incluse, est de :

Trois cent dix-huit mille cinq cent trente-cinq euros (318.535 €)

Toutefois, à titre commercial et exceptionnel, le Bailleur accepte de renoncer partiellement à sa créance de loyer et Redevance RIE, et consent au Preneur une franchise de dix (10) mois de loyer et dix (10) mois de redevance RIE à compter de la date de prise d'effet du Bail, portant sur le seul loyer, et la redevance RIE.

Il est convenu entre les Parties que le montant des charges, impôts, taxes et accessoires restera dû à compter de la date d'effet du Bail.

27.4. Indice applicable à la première indexation

Pour la première indexation du présent Bail, soit un an après sa date de prise d'effet, l'indice de base sera l'avant-dernier indice connu à la date de prise d'effet du Bail, soit celui du 4^{ème} trimestre 2018 (113,30) et l'indice de comparaison, l'indice du même trimestre de l'année suivante.

Si, au moment de la signature du bail, l'avant dernier indice publié à la date de prise d'effet du Bail n'est pas connu, les Parties conviendront de l'indice à appliquer par avenant ou courrier séparé.

27.5. Dépôt de garantie

Montant d'origine :

79 634 €

27.6 Montant prévisionnel des honoraires de gestion technique, gestion des assurances, gestion des contentieux, et/ou gestion administrative et/ou gestion des charges pour l'année en cours pour l'Ensemble Immobilier/les Locaux :

3.808 € HT.

27.7. Diagnostic technique amiante

27.7.1. Le Preneur reconnaît avoir reçu la fiche récapitulative du DTA (**Annexe 5** : Fiche récapitulative amiante).

Il s'engage à communiquer la fiche récapitulative du DTA à toute entreprise intervenant dans les Locaux, ainsi qu'à tout occupant de son chef, et notamment à tout cessionnaire du fonds de commerce.

Le DTA est tenu à la disposition du Preneur et des personnes visées à l'article R. 1334 29-5-II du Code de la santé publique auprès du Bailleur ou de son mandataire.

27.7.2. En outre, si le Preneur réalise des travaux de rénovation des Locaux, il devra procéder à un repérage amiante avant travaux conformément à l'article L.4412-2 du Code du travail.

L'ensemble de ces travaux devra être réalisé dans le strict respect des conditions de l'Article 5.2.

Dans le cas où le diagnostic avant travaux réalisé par le Preneur à l'occasion de ces travaux (i) révélerait la présence d'amiante (ii) dont le retrait serait obligatoire, le coût et la réalisation des travaux de désamiantage seraient à la charge exclusive du Preneur, et à ses risques et péril, ce qu'il accepte et reconnaît expressément.

27.7.3. Le Preneur déclare que le Bailleur a satisfait ses obligations d'information en matière d'amiante au titre du Bail.

27.8. Etat des Risques et des Pollutions

Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du Code de l'environnement, le Bailleur doit indiquer au Preneur si l'Ensemble Immobilier dont dépendent les lieux loués est situé dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ou dans des zones de sismicité, ou dans des zones à potentiel radon (C. env. art. R 125-5).

Le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols.

« Le Preneur est informé que les Locaux sont situés :

- En zone 1 (zone à potentiel radon faible) ;

L'article L 125-7 du Code de l'Environnement fait obligation au Bailleur d'indiquer au Preneur si l'Ensemble Immobilier dont dépendent les lieux loués est situé en secteur d'information sur la pollution des sols sur la base des informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L 125-6 du Code de l'Environnement.

A cet effet, un état des risques et des pollutions (Etat RP) a été établi à partir des informations fournies par la préfecture du lieu de situation de l'Ensemble Immobilier et est annexé au Bail (**Annexe 3** : Etat RP).

« Le Bailleur informe le Preneur que, au jour de la signature du Bail, aucun arrêté préfectoral au sens des articles L125-7 et L125-6 du Code de l'Environnement n'est disponible pour la commune où se situe l'Ensemble Immobilier.

En conséquence, d'un commun accord entre les Parties, ces dernières conviennent d'annexer ultérieurement au Bail par voie d'avenant les informations rendues publiques par l'Etat en application de l'article L. 125-6 du code de l'environnement dès lors que les secteurs d'information sur les sols auront été arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé l'Ensemble Immobilier et que l'Ensemble Immobilier serait situé dans un de ces secteurs d'information sur les sols. »

Le Bailleur déclare en outre qu'aux termes de l'acte d'acquisition de l'Ensemble Immobilier, il n'est fait mention d'aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (article L. 128-2 du code des assurances).

Par ailleurs, le Bailleur déclare que depuis qu'il est propriétaire de l'Ensemble Immobilier, aucun sinistre de cette nature n'est intervenu.

27.9. Diagnostic de Performance Energétique

Pour la parfaite information du Preneur, le Bailleur a remis au Preneur, s'il était disponible, le jour de la signature du Bail, un Diagnostic de Performance Energétique (DPE), par application des articles L.134-1 et suivants, et textes subséquents du Code de la Construction et de l'Habitation. Une copie du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est attaché en **Annexe 4**.

27.10. Environnement – Développement durable – Installations classées

27.10.1. Mise en œuvre de la réglementation relative à la protection de l'environnement

Les Parties s'obligent à conjuguer leurs efforts afin d'améliorer les performances environnementales de l'Ensemble Immobilier et afin de satisfaire aux objectifs et préconisations de la loi N° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de ses suites.

A cette fin :

- Chaque Partie s'engage à communiquer à l'autre sur demande et au moins chaque année les données en sa possession relatives aux consommations d'énergie, d'eau, aux émissions de déchets et de gaz à effet de serre des parties communes de l'Ensemble Immobilier et/ou privatives des Locaux. Le Preneur autorise le Bailleur à récupérer les données des compteurs abonnés privatifs directement auprès du gestionnaire du réseau électrique. Elles se communiqueront, s'il en existe, le bilan carbone de l'Ensemble Immobilier ou le bilan carbone de l'activité exercée dans les Locaux.

- Chaque Partie s'engage à introduire dans ses processus décisionnaires relatifs aux aménagements et/ou aux équipements de l'Ensemble Immobilier ou des Locaux, ou relatifs à leur mode de gestion, une dimension environnementale afin d'opter pour les solutions les plus performantes, chaque fois que cela sera raisonnablement possible et pour ne jamais mettre en péril les certifications et/ou labellisations obtenues.

Si les Parties ne parvenaient pas à un accord sur le choix des travaux ou des installations à réaliser en vue d'améliorer les performances environnementales de l'Ensemble Immobilier, le Bailleur serait alors libre de décider des travaux ou installations à entreprendre, qu'il jugera pertinents pour améliorer les performances de l'Ensemble Immobilier ou nécessaires pour satisfaire à l'évolution de la législation et/ou du Grenelle de l'Environnement.

Pour tous travaux et/ou installations visant à améliorer les performances environnementales de l'Ensemble Immobilier et ne relevant pas de l'entretien ou du remplacement courant, le Preneur s'oblige :

- A donner accès aux Locaux pour permettre leur réalisation,
- A en supporter le coût à concurrence des économies de charges attendues des travaux et équipements nouveaux, sauf autre accord entre les parties,
- Et, après réalisation de ces travaux et/ou installations, à respecter le cahier des charges d'utilisation.

Dans l'hypothèse où le Bailleur engagerait un plan de travaux destinés à améliorer les performances environnementales de l'Ensemble Immobilier ou des Locaux qui nécessiteraient l'évacuation des Locaux, le Preneur accepte d'étudier avec le Bailleur toute solution alternative d'occupation.

Enfin, l'une et l'autre des Parties respecteront les termes de l'annexe environnementale si elle existe.

27.10.2. Installations classées

Si l'Ensemble Immobilier comporte une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de l'environnement soumise(s) à déclaration ou autorisation ou enregistrement, le Preneur devra se conformer à toutes les consignes d'utilisation, les recommandations et injonctions de toute nature, en ce compris les mises aux normes, de cette(ces) installation(s), de telle sorte que le Bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Il exécutera à ses frais, outre les travaux d'entretien ou de mise aux normes, les contrôles ou vérifications imposés par toute législation ou réglementation, ou, s'il s'agit d'équipements communs, à en supporter le coût.

Dans l'hypothèse où le Preneur serait autorisé par le Bailleur à installer un ou plusieurs autres équipements relevant de la législation des installations classées pour les besoins de son activité, et outre ce qui est dit à l'alinéa ci-dessus, il devra également accomplir les formalités administratives nécessaires afin de se déclarer exploitant de ces installations classées et à prendre à ses frais exclusifs les mesures et travaux de mise en conformité légalement prescrits par l'administration. Le Preneur relèvera et garantira le Bailleur de toute responsabilité pouvant résulter pour lui de la présence desdites installations dans les Locaux et de leur utilisation.

En cas de cessation d'activité du Preneur et de non reprise des installations par le Bailleur, le Preneur s'engage à délivrer au Bailleur une copie de sa déclaration de cessation d'activité.

27.11. Restaurant Inter-Entreprises (RIE)

Si l'Ensemble Immobilier est doté d'un Restaurant Inter-Entreprises, le Preneur disposera d'un droit d'accès à ce RIE, dans la limite des places qui seront disponibles, dans les conditions suivantes :

1. Au titre du droit d'accès du Preneur, celui-ci devra verser au Bailleur, en sus du Loyer, une redevance RIE annuelle hors taxes et hors charges d'un montant de treize mille cinq cent quarante-cinq euros (13.545 €) HT, montant qui sera indexé annuellement dans les conditions visées aux articles 18.8 et 27.4, et payable selon les mêmes modalités que le loyer.

2. La gestion opérationnelle, administrative et financière du RIE est confiée aux locataires, à charge pour eux de s'organiser en groupement contractuel (ci-après le "Groupement").

Les locaux du RIE seront mis à la disposition du Groupement, cuisine équipée de gros matériel et équipement (ci-après les "Gros Equipements") et en état de fonctionnement.

Le Groupement est gardien des Gros Equipements dont il assure l'entretien, les réparations et le renouvellement à ses frais.

La fourniture, l'entretien et le renouvellement du mobilier du restaurant, de la vaisselle, du matériel et des ustensiles courants de cuisine (ci-après le(s) "Petit(s) Equipement(s)") sont à la charge du Groupement.

Le Groupement supporte la totalité des frais de fonctionnement et d'exploitation du RIE.

3. L'exploitation du RIE est confiée par le Groupement à un restaurateur professionnel.

Le financement du renouvellement des Gros et Petit Equipements est assuré ainsi que le Preneur en est informé et l'accepte, par un "perçu pour compte" encaissé par le restaurateur avec le prix des repas pour le compte des locataires et reversé par celui-ci au Groupement à charge pour lui d'en assurer l'entretien, les réparations et le renouvellement.

4. Le Preneur déclare qu'il restera membre du Groupement aussi longtemps qu'il sera locataire de l'Ensemble Immobilier.

Il supportera toutes dépenses, charges d'exploitation et de fonctionnement du RIE les charges afférentes aux surfaces du RIE, au prorata de sa quote-part telle que prévue au règlement intérieur du RIE.

Dans l'hypothèse où pour quelque raison que ce soit le Groupement ne serait plus en mesure d'assurer le financement des Gros et Petit Equipements et des coûts d'exploitation et de fonctionnement du RIE, dans les conditions qui précèdent, le Bailleur se réserve le droit d'y procéder lui-même et de refacturer le coût en résultant au Preneur, au prorata des surfaces des bureaux loués.

Dans tous les cas, tous les frais, charges et dépenses liés au RIE seront à la charge du Preneur, au travers d'une adhésion au RIE ou directement de telle sorte que le fonctionnement durable du RIE soit net de tous coûts et charges pour le Bailleur.

27.12. Conditions diverses

27.12.1 Garantie à première demande

L'article 18.6.2 est sans objet et est purement et simplement supprimé.

27.12.2 Mise à disposition anticipée des Locaux – Participation Financière du Bailleur aux travaux d'aménagement du Preneur

a) Mise à dispositions anticipée des Locaux

Afin de permettre au Preneur de démarrer ses travaux d'aménagement, le Bailleur accorde au Preneur une mise à disposition anticipée des Locaux à compter du 15 juillet 2019, sous réserve que le Preneur fournisse au Bailleur la ou les attestations d'assurance couvrant l'ensemble des risques pouvant survenir dans les Locaux à compter de la période de mise à disposition anticipée.

Pendant cette période de mise à disposition anticipée, et bien que le Bail ne prenne pas effet, le Preneur s'oblige à respecter les clauses et conditions du Bail - qui vaudra pour cette période convention de mise à disposition gratuite - afférentes aux travaux du Preneur, à l'état, l'entretien et la préservation des Locaux, et à s'acquitter de tous les impôts, charges et taxes y afférents pendant cette même période, à l'exception du loyer.

Le Preneur reconnaît être dûment informé de ce qu'il sera, dès la date de mise à disposition anticipée des Locaux, le gardien des surfaces mises à disposition et qu'il en assumera les risques. Le Preneur assumera toutes les responsabilités pouvant résulter de ses propres travaux d'aménagement à compter de la date de mise à disposition anticipée des Locaux et garantit le Bailleur de tous recours qui pourrait lui être intentés à ce titre.

Un premier état des lieux aura lieu au plus tard le jour de la mise à disposition anticipée des Locaux.

Un second état des lieux aura lieu une fois les travaux d'aménagement du Preneur terminés, soit le jour de la date de prise d'effet du Bail ou la veille, mais uniquement afin de constater la réalisation effective des travaux d'aménagement du Preneur et la non dégradation des Locaux pendant la période de mise à disposition anticipée.

Il est à cet égard convenu que pour l'application de l'Article 27.12.14 – RESTITUTION DES LOCAUX du Bail, l'état des Locaux sera apprécié par rapport à ce second état des lieux, sans préjudice de la faculté dont dispose le Bailleur de solliciter la restitution des Locaux dans leur état primitif tel qu'il ressort de l'état des lieux dressé à la date de mise à disposition anticipée des Locaux.

Les deux états des lieux seront dressés dans les conditions de l'article L145-40-1 du Code de commerce.

Le présent article afférent à la mise à disposition anticipée des Locaux entrera en vigueur dès le 22 juillet 2019 dans le but de permettre au Preneur de démarrer ses travaux d'aménagement. La mise à disposition anticipée des Locaux prendra fin de plein droit le 14 septembre 2019 à minuit, que les travaux d'aménagement du Preneur soient, ou non, achevés.

b) Participation financière du Bailleur aux travaux d'aménagement du Preneur

Le Bailleur accepte, à titre exceptionnel et commercial et sous les conditions ci-après, de participer financièrement au coût des travaux d'aménagement des Locaux du Preneur visés à l'article 27.12.2 a) ci-dessus, dans la limite d'un montant global maximum de 106.178,33 € (cent six mille et cent soixante-dix-huit euros et trente-trois centimes) hors taxes (la "**Participation Financière**").

La Participation Financière du Bailleur aux travaux d'aménagement initiaux du Preneur ne pourra s'appliquer qu'à la condition que lesdits travaux aient été préalablement autorisés par le Bailleur dans les conditions de l'article 5.2 si ladite autorisation est requise au sens de cet article.

En complément, le Bailleur consent à participer financièrement aux travaux de création de deux sanitaires complémentaires dans la limite d'un montant maximum, global et forfaitaire de 28.834,30 € HT, lesquels devront être réalisés conformément au devis figurant en **Annexe 13**, lesdits travaux devant au préalable être validés par le Bailleur conformément aux stipulations de l'article 5.2 si ladite autorisation est requise au sens de cet article (la « **Participation Financière Complémentaire** »).

Sous les réserves qui précèdent, le montant de la Participation Financière, ainsi que celui de la Participation Financière Complémentaire seront acquittés par le Bailleur au Preneur sous réserve de la transmission par ce dernier des documents ou justificatifs suivants :

- un ou plusieurs appels de fonds libellé(s) à l'ordre de la société SCI EVIDENCE 2 dont la comparution figure en tête des présentes, accompagné(s) des factures et justificatifs de paiement des travaux, le dernier appel de fonds devant en tout état de cause être accompagné des documents ci-après :
 - o le procès-verbal de réception des travaux concernés et, le cas échéant, le ou les procès-verbal(ux) de levées de réserves ;
 - o le cas échéant, le rapport final du coordonnateur SSI ;
 - o le Dossier des Ouvrages Exécutés et, s'il y a lieu, le DIUO,
 - o un rapport final de contrôle technique vierge de toutes réserves,
 - o les certificats d'acquit de primes des assurances souscrites par le Preneur en sa qualité de maître de l'ouvrage,

A compter de la date de prise d'effet du Bail, le Bailleur paiera au Preneur la Participation Financière, ainsi que la Participation Financière Complémentaire, au moyen de plusieurs versements selon la procédure suivante :

- dans les trente (30) jours ouvrés à réception de l'appel de fonds correspondant, une quote-part de la Participation Financière correspondant aux dépenses réellement déjà engagées par le Preneur telles que justifiées par factures au Bailleur,
- les factures et les justificatifs de paiement réalisés par le Preneur seront présentés au Bailleur avant le 31 janvier 2020, à peine de forclusion.

Le versement de la Participation Financière, ainsi que de la Participation Financière Complémentaire, par le Bailleur au Preneur n'emportera aucune reconnaissance de la responsabilité du Bailleur au titre des travaux d'aménagement des Locaux exécutés par le Preneur, de leur direction, de leur coordination et de la souscription des éventuelles polices d'assurances obligatoires de travaux, toutes ces obligations et responsabilités restant supportées par le seul Preneur, sans recours contre le Bailleur.

Le Bailleur entend préciser que sa Participation Financière aux travaux d'aménagement initiaux du Preneur n'exonèrera pas ce dernier de ses obligations au titre de la remise en état des Locaux dans les conditions spécifiées aux termes du Bail.

27.12.3 Durée

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations des paragraphes 2.1) et 2.2) de l'Article II du Bail par les stipulations suivantes :

« 2.1 Le présent Bail est consenti et accepté pour une durée de dix (10) ans, prenant effet à la date précisée à l'Article 27.2.

2.2 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-4 du Code de commerce, le Preneur renonce expressément par les présentes à sa faculté de résiliation du Bail à l'expiration de la première échéance triennale, le Bail ayant une période ferme de six (6) ans. Cet engagement ferme pour six (6) ans n'est valable que pour le présent Bail et non ses renouvellements ».

En complément des stipulations de l'Article II du Bail, les Parties conviennent de préciser que, par dérogation aux dispositions de l'article L.145-4 du Code de commerce, tout congé signifié à la requête du Preneur devra l'être par acte extrajudiciaire et respecter un délai de préavis d'au minimum neuf (9) mois.

27.12.4 Travaux à la charge du Bailleur

A titre exceptionnel et *intuitu personae*, en complément des stipulations de l'Article 5.1.1 « Obligations du Bailleur » et par dérogation à celles de l'Article 6.1 « Entretien et réparation des Locaux » et 18.2 « Charges et travaux liés au Bail », le Bailleur consent à supporter le coût de remplacement intégral des équipements ci-après limitativement énumérés :

- les appareils de levage,
- les équipements de production d'air chaud et d'air froid,

ci-après les « **Gros Equipements** ».

Il est expressément convenu entre les Parties que le Preneur supportera les coûts de remplacement portant sur les Gros Equipements, dès lors que ce remplacement ne porterait pas sur l'intégralité du Gros Equipement concerné. Les remplacements supportés par le Preneur seront réalisés à l'identique, tant en qualité qu'en quantité, sauf si un tel remplacement à l'identique s'avère impossible, auquel cas le remplacement devra s'effectuer sur une base qualitative au moins équivalente.

Le Bailleur ne supportera pas le coût du remplacement des Gros Equipements si les travaux de remplacement sont rendus nécessaires par suite d'une défaillance du Preneur dans son obligation d'entretien ou de maintenance desdits Gros Equipements, par ses travaux d'aménagement, ses modalités d'occupation des Locaux ou, plus généralement, par un manquement contractuel du Preneur.

Le Bailleur ne sera tenu de procéder qu'à un remplacement à l'identique, tant en qualité qu'en quantité, sauf si un tel remplacement à l'identique s'avère impossible, auquel cas le remplacement devra s'effectuer sur une base qualitative au moins équivalente.

Toutes les autres stipulations de l'Article 5.1.1 « Obligations du Bailleur » du Bail et des Articles 6.1 « Entretien et réparation des Locaux » et 18.2.2 « Charges et travaux liés au Bail », non contraires à celles-ci-dessus, demeurent inchangées.

27.12.5 Travaux du Bailleur

Les Parties conviennent de supprimer les stipulations du premier et du troisième paragraphe de l'Article 5.1.2 du Bail et de les remplacer comme suit :

« Le Preneur devra souffrir et laisser faire sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer et/ou de redevance RIE, tous travaux de réparation et d'amélioration, en ce compris les travaux d'amélioration des performances environnementales, (dès lors qu'ils ne conduiront pas à faire obstacle à l'exploitation de plus de vingt-cinq pour cent (25%) maximum de la surface privative des Locaux) que le Bailleur ou toute entité en charge du foncier (syndic, Président d'AFUL ou d'ASL) serait amené à faire exécuter dans les Locaux et/ou les Parties Communes de l'Ensemble Immobilier qu'elles qu'en soient la nature et la durée, cette dernière excédât-elle vingt et un jours, par dérogation à l'article 1724 du Code Civil.

Sauf en cas d'urgence et dès lors que ces travaux auront une durée prévisionnelle de plus de vingt et un (21) jours, le Bailleur informera le Preneur de son projet de travaux, vingt-et-un (21) jours avant la date prévisionnelle du commencement des travaux de réparation et d'amélioration. Les Parties se rencontreront à compter de la réception par le Preneur de l'information afin de définir le calendrier des travaux de réparation et d'amélioration du Bailleur. Le Bailleur s'engage en toute hypothèse à faire ses meilleurs efforts afin que l'exécution de ses travaux trouble le moins possible l'activité du Preneur ».

« Il laissera de même traverser les Locaux par toute canalisation ou gaine que le Bailleur jugerait utile d'installer ou remplacer, à condition que l'installation ou le remplacement n'empêche pas l'activité du Preneur ».

27.12.6 Travaux du Preneur

Par dérogation aux stipulations de l'Article 5.2.2, le Preneur pourra sans autorisation préalable procéder à des modifications de cloisonnement mobile dans les Locaux, sous réserve que ces modifications soient sans impact sur les installations de chauffage, ventilation, climatisation ou la solidité de l'Ensemble Immobilier ou la sécurité des personnes. Pour les modifications du cloisonnement mobile ne nécessitant pas l'accord préalable du Bailleur, le Preneur communiquera au Bailleur à sa première demande les plans des Locaux faisant apparaître les modifications effectuées.

Par dérogation aux stipulations du dernier tiret du 2^{ème} paragraphe de l'Article 5.2.2, les Parties conviennent que le rapport initial de contrôle technique avant travaux sans réserve ne devra être fourni dans le cadre du dossier de demande d'autorisation de travaux que si la nature des travaux le justifie.

Par dérogation aux stipulations de l'Article 5.2.4, les Parties conviennent que la surveillance des travaux par un architecte ne sera obligatoire que si la nature des travaux le justifie.

Les Parties conviennent que le paragraphe suivant de l'Article 5.2.4 est supprimé : *« De manière générale, tous les travaux réalisés par le Preneur devront faire l'objet d'une information préalable du Bailleur. »*

Les autres stipulations de l'Article 5.2 demeurent applicables.

27.12.7 Entretien et réparation des Locaux

Par dérogation aux stipulations des 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} tirets du paragraphe 6.1.1 de l'Article VI 6.1°) du Bail, les Parties conviennent que le terme « parfait » qualifiant l'état sera remplacé par le terme « très bon » état.

Les Parties conviennent que les stipulations des Articles 6.1.3 et 6.1.4 sont remplacées par les stipulations suivantes :

« 6.1.3. A défaut d'exécution de ces travaux, le Bailleur pourra se substituer au Preneur, après mise en demeure adressée au Preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée sans effet pendant un (1) mois à compter de sa première présentation, et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du Preneur sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par l'inobservation des dispositions de la présente clause. En cas d'urgence, le Bailleur pourra intervenir dans les Locaux sans délai.

6.1.4. Le Preneur ne devra en aucun cas, rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les Locaux et il devra prévenir dans les plus brefs délais le Bailleur de toute atteinte, de toutes dégradations ou détériorations ou de tous sinistres, quelle que soit leur importance, qui viendraient à se produire dans les Locaux ou l'Ensemble Immobilier. En cas de sinistre le Preneur devra faire sans délai toute déclaration de sinistre auprès de son assureur et en adressera copie sous 48h au Bailleur. »

Les autres stipulations dudit Article VI 6.1°) demeurent inchangées.

27.12.8 Mise en conformité – Mise aux normes

Par dérogation aux stipulations des Articles 6.2 et 18.2 du Bail, le Preneur ne sera tenu de procéder aux travaux de mise en conformité ou de mise aux normes des Locaux à toute nouvelle réglementation, ou de supporter les charges correspondant à des travaux de mise en conformité ou de mise aux normes à toute nouvelle réglementation, que lorsque cette mise en conformité ou mise aux normes deviendra exigible en cours de Bail, le cas échéant renouvelé. Si au contraire la réglementation ou la norme concernée ne devenait exigible que postérieurement au terme du Bail, le cas échéant renouvelé, le Preneur n'y sera pas tenu.

Toutes les autres stipulations des Articles 6.2 et 18.2, non contraires à celle qui précède, demeurent pleinement applicables.

27.12.9 Visite des Locaux

Les Parties conviennent que les stipulations de l'Article 9.2 sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Le Bailleur se réserve, pour lui ou toute personne le représentant ou dûment autorisée par lui, le droit d'entrer dans les Locaux, aux heures de bureaux parisiens, soit de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi, afin de faire effectuer les réparations ou tâches d'entretien nécessaires à l'Ensemble Immobilier sauf urgence ou sinistre justifiant d'un accès en dehors de ces horaires et jours. Le Bailleur, ou toute personne le représentant ou dûment autorisée par lui, pourra accéder aux Locaux en dehors des horaires ou jours susvisés, même en l'absence d'urgence ou de sinistre particulier, sous réserve de l'accord préalable et écrit du Preneur.

Sauf urgence, toute visite fera l'objet d'un préavis d'au moins deux jours ouvrés.

Dès qu'un congé aura été signifié et pendant les neuf derniers mois de jouissance, ainsi qu'en cas de mise en vente de l'Ensemble Immobilier ou des Locaux, ou encore en cas de résiliation du Bail, le Preneur devra laisser visiter les Locaux par les candidats locataires ou acquéreurs, accompagnés du Bailleur ou de son mandataire, tous les jours ouvrables, étant toutefois entendu qu'il lui sera donné un préavis de 48 heures.

En outre, le Preneur souffrira l'apposition d'écriteaux ou d'affiches de taille raisonnable et conforme aux usages sur la façade des Locaux.

Le Bailleur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour que les visites des Locaux visées par le présent article ne troublent pas l'activité du Preneur.»

27.12.10 Assurances

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations du 4^{ème} paragraphe de l'Article 10.2 par les stipulations suivantes :

« Le Preneur devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du Bail et de ses éventuels renouvellements et prolongations, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout au Bailleur sur demande de ce dernier et pour la première fois, lors de la signature des présentes. »

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations du 7^{ème} paragraphe de l'Article 10.2 par les stipulations suivantes :

« Le Preneur devra notifier au Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'attestation d'assurance éditée par sa nouvelle compagnie d'assurance au moins quinze (15) jours avant l'expiration pour quelque cause que ce soit de sa précédente assurance, de telle sorte qu'il n'y ait aucune interruption dans la couverture d'assurance du Preneur. »

Les autres stipulations de l'Article X, non contraires à celles-ci-dessus, demeurent inchangées.

27.12.11 Responsabilité et réclamations

Par dérogation aux stipulations de l'Article XI, les Parties conviennent que la renonciation du Preneur au titre du 2^{ème} tiret est faite sous réserve de l'absence de faute caractérisée du Bailleur, notamment à l'occasion des travaux qu'il pourrait entreprendre dans l'Immeuble ou les Locaux.

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations du dernier tiret de l'Article XI par les stipulations suivantes :

«

- *En cas de vice ou défaut de la chose louée, apparent ou caché, le Preneur renonçant particulièrement à se prévaloir des dispositions de l'article 1721 du code civil, sans préjudice des stipulations du Bail relatives à l'entretien et aux réparations, aux travaux et aux charges. Le Bailleur demeure en outre seul responsable des vices cachés ou défaut de la chose louée, afférents à la structure de l'Immeuble, ainsi que de tout vice ou défaut de la chose louée, apparent ou caché, interdisant totalement l'activité du Preneur ou rendant inexploitable plus de 50 % de la surface des Locaux pendant une durée supérieure à six (6) mois. »*

Les autres stipulations de l'Article XI, non contraires à celles-ci-dessus, demeurent inchangées.

27.12.12 Destruction

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations du 2^{ème} et du 3^{ème} paragraphes de l'Article XII par les stipulations suivantes :

« Si les Locaux viennent à être détruits ou rendus inexploitable, en partie seulement, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du Code civil :

- *si plus de 50 % de la surface des Locaux venait à être détruite ou rendue inexploitable et que la durée des travaux de réparation, de restauration, de reconstruction ou de remplacement des parties endommagées, dégradées, détruites ou rendues inexploitable devaient avoir une durée supérieure à dix-huit (18) mois à compter de la survenance du sinistre aux dires de l'architecte du Bailleur, le Preneur et le Bailleur pourront si bon leur semble résilier le présent Bail par simple envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, sans indemnité de part ni d'autre et ce, dans les trente jours de la notification de l'avis de l'architecte du Bailleur à chacun d'entre eux. L'entier bénéfice des indemnités d'assurances restera acquis au Bailleur ;*
- *si moins de 50 % de la surface des Locaux venait à être détruite ou rendue inexploitable ou que la durée des travaux de réparation, de restauration, de reconstruction ou de remplacement des parties endommagées, dégradées, détruites ou rendues inexploitable devaient avoir une durée inférieure à dix-huit (18) mois à compter de la survenance du sinistre aux dires de l'architecte du Bailleur, ou si ni le Preneur, ni le Bailleur n'ont demandé la résiliation du Bail en vertu de l'alinéa précédent dans le délai de trente jours qui y est stipulé, le Bailleur entreprendra les travaux de réparation, de restauration, de reconstruction ou de remplacement des parties endommagées, dégradées, détruites, ou rendues inexploitable en conservant seul le droit au remboursement desdits travaux tant auprès de sa compagnie d'assurances que, le cas échéant, auprès de celle du Preneur.
En raison de la privation de jouissance résultant de la destruction partielle des Locaux et des travaux susvisés, le Preneur aura droit à une réduction de loyer calculée par rapport à la durée de la privation de jouissance et à proportion de cette privation par rapport aux Locaux. La réduction de loyer ci-dessus sera calculée aux dires de l'expert choisi d'un commun accord entre les Parties ou, à défaut, désigné par Monsieur Le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé. Dans cette hypothèse, le Preneur renonce, d'ores et déjà, à tout recours à l'encontre du Bailleur, tant en ce qui concerne la privation de jouissance, les pertes d'exploitation, qu'en ce qui concerne les réductions éventuelles de loyer fixées comme il est dit ci-dessus ».*

Les stipulations du premier paragraphe de l'Article XII demeurent inchangées.

27.12.13 Cession – Droit de préemption

a) Cession

Les Parties conviennent que par dérogation au 2^{ème} paragraphe de l'Article 13.1.1 la cession pourra être établie également par acte sous seing privé.

Les Parties conviennent de remplacer la référence à l'article 1690 par la référence à l'article 1216 dans le dernier paragraphe de l'Article 13.1.1.

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article 13.1.2 par les stipulations suivantes :

« Sauf en cas d'exercice par le Bailleur de son droit de préemption, le Preneur restera, envers le Bailleur, garant solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs pour le paiement des redevances RIE, loyers, charges et accessoires dus en vertu du Bail

pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de prise d'effet de la cession le concernant.

Tous cessionnaires successifs resteront, envers le Bailleur, garants solidaires de tous preneurs successifs pour le paiement des redevances RIE, loyers, charges et accessoires dus en vertu du Bail, et ce pendant une durée de trois(3) ans à compter de la cession les concernant.

Par les présentes, le garant accepte que le délai d'information prévu à l'article L 145-16-1 du Code de commerce soit porté à 3 mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée. »

Toutes les autres stipulations de l'Article 13.1, non contraires à celles-ci-dessus, demeurent inchangées.

b) Droit de préemption

Les Parties conviennent de remplacer le 4^{ème} paragraphe de l'Article 13.2.2 par les stipulations suivantes :

« Le Bailleur aura la faculté, dans un délai d'un (1) mois après réception de cette notification, d'informer le Preneur, dans les mêmes formes, à égalité de condition, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il entendra se substituer. L'absence de réponse du Bailleur dans le délai d'un (1) mois après réception de cette notification vaudra renonciation de sa part à exercer son droit de préférence dans le cadre de la cession projetée. »

Les autres stipulations de l'Article 13.2 demeurent inchangées.

27.12.14 Sous location - Domiciliation

a) Sous-location

Par dérogation à l'interdiction de principe stipulée à l'Article XIV 14.1 du Bail, le Preneur est autorisé à sous-louer une partie des Locaux, sans autorisation préalable et écrite, à toute filiale au sens des dispositions de l'article L.233-1 du Code de commerce, du groupe CHATEAUFORM. Les Parties entendent, par groupe CHATEAUFORM, toute société contrôlée par la société Châteauform' Groupe RCS Paris n° 452 142 789] ou sous même contrôle que cette dite société . Le lien de filiation devra être maintenu pendant toute la durée de la sous-location ; dans le cas contraire, la sous-location serait immédiatement et de plein droit résiliée, l'autorisation consentie par le Bailleur étant alors caduque.

Dans ce cas et uniquement dans ce cas, le Bailleur dispense le Preneur de l'appeler à concourir à l'acte de sous-location, lequel devra lui être notifié conformément aux dispositions de l'article L.145-31 du Code de commerce.

Il est expressément convenu que les Locaux sont réputés indivisibles dans la commune intention des parties.

Le Preneur devra s'assurer que le sous-locataire dispose des couvertures d'assurance de même qualité que les siennes, et prendre toutes les dispositions pour que le sous-locataire soit à même d'en justifier à première demande du Bailleur et pour la première fois lors de la signature du sous-bail.

Il devra également s'assurer que les contrats d'assurance du sous-locataire comportent une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et ses assureurs.

Les charges et conditions du sous-bail devront être compatibles avec l'ensemble de celles stipulées au Bail principal. En cas d'incompatibilité, ce sont les clauses du Bail principal qui prévaudront.

En tout état de cause, l'acte de sous-location devra obligatoirement reproduire *in extenso* le texte des paragraphes précédents de telle sorte que le sous-locataire soit clairement informé de ce que les Locaux forment un tout indivisible dans la commune intention des parties, qu'il ne dispose d'aucun droit direct opposable au Bailleur, l'expiration ou la résiliation du Bail entraînant immédiatement et de plein droit celle du sous-bail.

b) Domiciliation

Par dérogation à l'interdiction de principe stipulée à l'Article XIV 14.2, le Preneur pourra domicilier toute société filiale au sens de l'article 27.12.13 a) ci-dessus, sous les conditions expresses suivantes :

- de justifier du lien de filiation de la société domiciliée ; le lien de filiation devra être maintenu pendant toute la durée de la domiciliation ; dans le cas contraire, la domiciliation serait immédiatement et de plein droit résiliée, l'autorisation consentie par le Bailleur étant alors caduque ;
- la domiciliation ne pourra avoir pour objet que l'élection de domicile de la société domiciliée dans les Locaux et la réception par cette dernière de toutes correspondances et de tous actes qui auraient à lui être délivrés, à l'exclusion de toute occupation matérielle des Locaux.

Le Preneur communiquera au Bailleur, en chaque fin d'année, la liste des sociétés domiciliées dans les Locaux.

Au cas où le Bail viendrait à cesser à quelque date et pour quelque cause que ce soit, le Preneur devra obtenir pour la même date à ses seuls diligences et frais, que l'ensemble des sociétés domiciliées transfèrent leur domiciliation dans un autre lieu. Le Preneur devra justifier au Bailleur du transfert de la ou des domiciliation(s) en un autre lieu par la production d'un extrait Kbis du ou des domicilié(s) ou par tout autre moyen permettant de constater le transfert effectif de la domiciliation.

Le Preneur garantira le Bailleur de toutes réclamations qui pourraient être formulées par les sociétés domiciliées à l'encontre de ce dernier nonobstant l'absence de lien de droit entre elles et le Bailleur.

La société domiciliée ne pourra pas apposer de plaque sur l'Immeuble.

Le Bailleur dispense le Preneur de recueillir son agrément préalablement à la conclusion de tout contrat de domiciliation. Toutefois, le Preneur devra notifier tout contrat de domiciliation au Bailleur dans les huit jours de sa signature, en même temps qu'il justifiera des liens de filiation existant avec la société domiciliée.

27.12.15 Restitution

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article XVI par les stipulations suivantes :

« Avant de déménager, le Preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, des mobiliers et matériels, avoir acquitté la totalité des termes de redevance RIE, loyer et accessoires et justifier par présentation des acquits du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l'année en cours, et communiquer au Bailleur sa nouvelle adresse.

Le Preneur devra rendre les Locaux en très bon état d'entretien, de propreté et de réparations, en parfaite conformité avec les obligations issues du Bail, les Parties entendant déroger à l'article 1755 du Code Civil.

Le Preneur restituera les Locaux libres de tout mobilier, agencement, cloisonnement, même ayant fait accession au Bailleur. Le Preneur devra effectuer les remises en état nécessaires pour remédier aux dégradations commises par ces enlèvements. Le Bailleur peut par ailleurs opter pour la remise en état primitif en vertu de l'option dont il dispose en application de l'Article 5.4, l'état primitif des Locaux s'appréciant par rapport à l'état des lieux d'entrée dressé à la date de mise à disposition anticipée des Locaux.

En cas de résiliation du Bail à compter de sa dixième année, le Bailleur, par dérogation à ce qui précède, renonce à solliciter du Preneur la suppression de la « kitchenette » et du câblage installés dans les Locaux, toutes les autres stipulations demeurant inchangées.

En cas de résiliation du Bail, à quel que moment que ce soit, le Bailleur ne pourra solliciter du Preneur la suppression des deux sanitaires installés par le Preneur dans les conditions définies à l'article 27.12.2 b) ci-dessus.

Dès la délivrance du congé, dans les neuf mois précédant le départ du Preneur, celui-ci devra, moyennant un préavis de 24 heures, autoriser les visites techniques des représentants du Bailleur, architectes et entreprises, aux heures de bureaux parisiens, soit entre 9h00 et 18h00, du lundi au vendredi, notamment afin de leur permettre de dresser un état des réparations à exécuter par le Preneur ainsi que la liste des travaux de remise en l'état primitif souhaités par le Bailleur et des reprises consécutives aux enlèvements. Le Bailleur fera alors établir des devis comportant le descriptif desdits travaux, ainsi que les temps de réalisation nécessaires et les notifiera au Preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux (2) mois avant la date d'effet du congé.

Les Parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la remise par le Bailleur au Preneur desdits devis et descriptifs pour se mettre d'accord sur la consistance, le coût et les délais de réalisation desdites réparations et remise en l'état.

Le Preneur s'engage à restituer les Locaux après complète réalisation des travaux ainsi définis. Il pourra encore restituer les Locaux en l'état, à charge pour le Bailleur de faire lui-même les travaux définis, aux frais du Preneur, qui devra alors payer une indemnité d'occupation pendant le temps nécessaire à leur réalisation, y compris au-delà de la date de fin du Bail, sur la base du dernier loyer contractuel facturé, majoré de 50%, charges et taxes en sus.

Toutefois, pour bénéficier de cette option, le Preneur devra en avoir informé le Bailleur, en même temps que son accord sur les devis et descriptifs et durée prévisible desdits travaux.

A défaut d'accord entre les Parties sur la consistance, le prix des travaux à réaliser à la charge du Preneur et le délai de leur exécution, ceci dans le mois de la notification au Preneur des devis comportant le descriptif desdits travaux, ainsi que les temps de réalisation nécessaires, comme à défaut d'exécution des travaux acceptés par le Preneur, un état des lieux contradictoire sera dressé, qui comportera le relevé des réparations et des enlèvements à effectuer incombant au Preneur.

Si pour une raison quelconque, le Preneur ne se présentait pas à la date à laquelle il aura été ainsi convoqué par le Bailleur, l'état des lieux dressé par ce dernier sera réputé contradictoire.

Le Bailleur fera alors, en l'absence d'accord entre les Parties, définir judiciairement les travaux incombant au Preneur et leur coût. Dans ce cas, une indemnité d'occupation comme indiqué ci-dessus restera due par le Preneur, même après restitution des Locaux, pendant toute la période nécessaire au règlement du litige et à la remise en l'état des Locaux, sous réserve que le juge donne raison au Bailleur dans le cadre de la contestation.

Un état des lieux de sortie sera établi en deux exemplaires au jour de la restitution des Locaux par le Preneur au Bailleur, amiablement et contradictoirement entre les Parties ou par un tiers mandaté par elles. A défaut, et par application des dispositions de l'article L.145-40-1 du Code de commerce, il sera établi par huissier de justice, à l'initiative de la Partie la plus diligente, aux frais partagés des Parties. »

27.12.16 Audits et contrôles réalisés par les Parties

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article XVII par les stipulations suivantes :

« 17.1. Audits et contrôles du Preneur

Le Preneur fera réaliser, à ses frais, par des organismes agréés par la Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité, des contrôles environnementaux et de sécurité périodiques portant, en particulier, sur la recherche de matériaux dangereux, en ce compris l'amiante, et sur le respect de la réglementation en vigueur, de ses aménagements ainsi que des travaux qu'il aurait pu réaliser. Il s'oblige de même à procéder aux contrôles, vérifications, audits et mesures qui pourraient être prescrits par la réglementation présente ou à venir relative à la protection de l'environnement. Il s'oblige à prendre toutes dispositions pour éviter tout risque de pollution et à assurer à ses frais tous travaux éventuellement nécessaires de dépollution. Il renonce à tout recours contre le Bailleur pour les dégradations et troubles de jouissance susceptibles de résulter des obligations du présent paragraphe.

Le Preneur communiquera au Bailleur une copie des rapports de contrôle établis par ces organismes à première demande du Bailleur, comportant notamment les éventuelles prescriptions, recommandations ou réserves formulées ainsi que les mesures à prendre par le Preneur pour y satisfaire, en ce compris tous travaux, ces derniers étant à la charge du Preneur dans la mesure des clauses et conditions du Bail. A supposer que la réalisation de ces mesures incombe au Preneur, le Preneur communiquera au Bailleur, dans le mois de leur réalisation, un rapport établi par ces mêmes organismes validant les mesures et travaux ainsi réalisés, étant précisé que ces travaux et/ou mesures devront être réalisés dans les conditions prévues à l'Article 5.2 et dans le délai de trois mois suivant la remise des rapports par les organismes, sauf délai plus court imposé par ces organismes ou sauf empêchement justifié imposant un délai plus long. A défaut pour le Preneur d'avoir réalisé les mesures et travaux susvisés dans ce délai, le Bailleur disposera de la faculté de faire réaliser les mesures et travaux susvisés par toute entreprise de son choix, aux frais du Preneur, un (1) mois après la réception par le Preneur d'une mise en demeure, adressée par le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.

17.2. Audits et contrôles du Bailleur

Le Preneur devra laisser libre accès aux Locaux, aux heures de bureaux parisiens, soit entre 9h00 et 18h00, du lundi au vendredi, sous réserve qu'il lui ait été donné un préavis de vingt-

quatre (24) heures, pour permettre au Bailleur de faire réaliser, par les organismes de son choix, tout audit et contrôle notamment environnemental et/ou de sécurité, périodique des installations et équipements propres à l'Ensemble Immobilier, ainsi que les travaux et les mesures en découlant. Le Bailleur fera ses meilleurs efforts pour que tout audit et contrôle, ainsi que les travaux et les mesures en découlant, ne troublent pas, dans la mesure du possible, l'activité du Preneur. Le coût de ces audits et contrôles, de même que le coût des travaux et/ou mesures devant être réalisés à la suite de ces audits et contrôles, seront supportés par le Preneur. Le Bailleur communiquera au Preneur, sur demande ponctuelle spécifique et pour sa seule information, une copie des rapports de contrôles. Il est rappelé que tous les contrôles, vérifications et travaux, auxquels les Locaux et/ou l'Ensemble Immobilier, les aménagements, installations et équipements qu'ils contiennent, peuvent et pourront être assujettis, en raison de réglementations existantes ou à venir, notamment celles relatives à la sécurité des personnes, seront à la charge du Preneur, dans les limites des stipulations de l'Article 5.1.1, qui renonce à tout recours contre le Bailleur à ce titre, notamment pour les dégradations, troubles de jouissance et conséquences financières susceptibles d'en résulter. »

27.12.17 Modalité de paiements

Par dérogation aux stipulations de l'Article 18.1.3, les Parties conviennent que les loyers, charges, taxes et impôts seront payés par virement sur le compte bancaire du Bailleur dont les coordonnées seront communiquées au Preneur.

27.12.18 Charges privatives et honoraires

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations du dernier paragraphe 18.3 de l'Article XVII par les stipulations suivantes :

« Le Preneur devra par ailleurs rembourser au Bailleur, aux mêmes périodes et dans les mêmes conditions que les charges, les honoraires dus par le Bailleur au(x) mandataires(s) qu'il aura chargés de la gestion des charges, de la gestion technique, la gestion des assurances, la gestion des contentieux, et/ou de la gestion administrative des locaux appartenant au Bailleur, »

Les autres stipulations de l'Article 18.3 demeurent inchangées.

27.12.19 Intérêts de retard

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article 18.5 par les stipulations suivantes :

« En cas de non-paiement par le Preneur, à bonne échéance, de la redevance RIE, du loyer ou de toute autre somme due en vertu du Bail, le Bailleur percevra de plein droit huit (8) jours après la première présentation au Preneur d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, un intérêt de retard calculé à compter de la date d'exigibilité des sommes dues, égal au taux EURIBOR trois mois majoré de 600 points de base, sans que cette majoration puisse valoir délai de règlement.

De plus, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter d'une mise en demeure restée sans effet, toutes sommes exigibles seront majorées forfaitairement de plein droit de 10 % à titre de pénalité, sans préjudice de l'application éventuelle de la clause résolutoire ».

27.12.20 Dépôt de garantie – Garantie à première demande

L'article 18.6.1 est complété par le dernier paragraphe suivant :

*« Le Preneur aura à tout moment la faculté de remplacer le dépôt de garantie par une garantie à première demande conforme au modèle joint en **Annexe 6**, d'un montant équivalent à TROIS (3) mois de loyer et redevance RIE toutes taxes comprises. En cas de remise d'une telle garantie à première demande par le Preneur au Bailleur, le Bailleur restituera au Preneur le dépôt de garantie visé au présent article 18.6.1 dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la remise de la garantie à première demande.*

La présente autorisation a été consentie intuitu personae et ne bénéficiera pas aux éventuels cessionnaires du Preneur.

Le montant garanti devra en tout temps être égal à trois (3) mois de loyers TTC. Ce montant sera indexé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l'INSEE selon les modalités prévues à l'Article 18.8 ci-dessous.

Cette garantie devra émaner d'une banque européenne de premier rang ayant un établissement en France.

Dans le cas d'une mise en jeu totale ou partielle de la garantie bancaire, le Preneur s'oblige à délivrer dans les quinze (15) jours au Bailleur une nouvelle garantie bancaire d'un montant identique à celui de la garantie bancaire mise en jeu.

En cas de mise en jeu de la garantie susmentionnée, une nouvelle garantie de même montant et de même durée devra être remise au Bailleur. A défaut, le montant du dépôt de garantie deviendra immédiatement exigible, sous peine du jeu de la clause résolutoire, si bon semble au Bailleur.

L'engagement de paiement souscrit au titre de la garantie expirera six mois après la plus tardive des deux dates suivantes :

- *date de la libération effective des Locaux,*
- *date d'expiration du Bail, ou de résiliation pour quelque cause que ce soit.*

En cas de renouvellement du Bail, le Preneur devra remettre au Bailleur une nouvelle garantie rédigée en des termes identiques, tout comme en cas de vente des Locaux, la garantie nouvelle devant alors être remise au nouveau bailleur. En effet, par dérogation à l'article 2321 du Code civil, en cas de changement de Bailleur pour quelque cause que ce soit (notamment vente de l'Immeuble ou de la société propriétaire, fusion de la société propriétaire avec une autre société ou absorption de la société propriétaire par une autre société, apport de l'Immeuble à une autre société, etc. et sans que cette liste soit limitative), le bénéfice de la présente garantie sera de plein droit transféré au profit du nouveau Bailleur, cette clause devant figurer explicitement dans l'acte de garantie remis au Bailleur. »

L'article 18.6.2 est supprimé.

27.12.21 Loyer du bail renouvelé

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article 18.9 du Bail par les stipulations suivantes :

« En cas de renouvellement du présent Bail et pour tous les renouvellements successifs, le loyer du Bail renouvelé sera fixé à la valeur locative de marché calculée au vu des seuls prix des nouvelles locations ou lors de renouvellements amiables pour des locaux comparables

situés dans le même secteur géographique, à l'exclusion des références judiciaires et en tenant compte des aménagements et améliorations apportés par le Preneur aux Locaux.

A défaut d'accord amiable entre les Parties sur le montant du loyer de renouvellement, la présente clause s'imposera au Juge des Loyers Commerciaux et à l'expert judiciaire le cas échéant désigné pour donner son avis sur la valeur locative des Locaux.

Le Preneur reconnaît que les dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer aux baux portant sur des locaux à usage exclusif de bureaux. C'est donc en tant que de besoin uniquement qu'il renonce expressément par les présentes au bénéfice des dispositions de l'article L. 145-34 du Code de commerce, en ce compris en son dernier alinéa. »

27.12.22 Obligations méconnues

Les Parties conviennent que le délai de quinze (15) jours visé à l'Article 21.1 est porté à un (1) mois.

Le reste de l'Article 21.1 demeure inchangé.

Les Parties conviennent de remplacer la majoration de 100% visée à l'Article 21.2.1 par une majoration de 50%.

Les Parties conviennent, en outre, de supprimer les stipulations du paragraphe 21.2.2. du Bail.

Les autres stipulations de l'Article 21.2 demeurent inchangées.

27.12.23 Frais

En complément des stipulations de l'Article XXII, les Parties conviennent que chacune d'elle conserve à sa charge les frais et honoraires exposés à l'occasion de la négociation du Bail. Aucun honoraire de rédaction du Bail n'est dû par le Preneur au Bailleur. Le coût des diagnostics, états et autres en annexe du Bail sont à la charge du Bailleur.

27.12.24 Renonciations

Les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l'Article 25.1 du Bail par les stipulations suivantes :

« 25.1. Les Parties renoncent par les présentes aux dispositions des articles 1220, 1223 et 1226 du Code civil. »

ARTICLE XXVIII – TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Au titre du Bail, aucune des Parties n'intervient en qualité de sous-traitant de l'autre Partie pour le traitement de Données Personnelles. Toutefois, dans le cadre du Bail, une Partie

peut avoir accès à des Données Personnelles de personnes physiques communiquées par l'autre Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière (les "**Personnes Concernées**"), qu'elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement, aux fins de la poursuite de son intérêt légitime dans le cadre de la bonne exécution du Bail (le "**Traitement**"). Il appartient à chaque Partie d'informer les Personnes Concernées, dont elle a communiqué les Données Personnelles, du Traitement réalisé par l'autre Partie ainsi que des dispositions du présent Article XXI.

Chaque Partie s'engage à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par la Réglementation relative à la Protection des Données.

Les Données Personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée du Bail augmentée des délais de prescription légale.

Les Données Personnelles sont destinées aux services internes de chaque Partie, et le cas échéant, à leurs prestataires. Chaque Partie s'engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu'elle autorisera à traiter les Données Personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité et à faire respecter à l'égard des Personnes Concernées, leur droit d'opposition pour des raisons tenant à leur situation particulière, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation. En cas de litige, les Personnes Concernées bénéficient également du droit de saisir la CNIL.

Chaque Partie désignera un délégué à la protection des données ou un point de contact en matière de Données Personnelles qui peut être contacté aux coordonnées suivantes :

- Pour Bailleur à l'adresse suivante : dpo@eu.ABC.com
- Pour le Preneur à l'adresse suivante : rgpd@AZERTY.com

Il est ici précisé que chaque Partie reste propriétaire de ses bases de données comprenant des Données Personnelles.

ANNEXES

- Annexe 1 : Inventaire des catégories de charges et travaux et répartition
- Annexe 2 : Inventaire des catégories d'impôts, taxes et redevances et répartition
- Annexe 3 : Etat des Risques et des Pollutions datant de moins de 6 mois
- Annexe 4 : Diagnostic de Performance Energétique
- Annexe 5 : Fiche récapitulative amiante
- Annexe 6 : Pouvoir du Bailleur
- Annexe 7 : Pouvoir du Preneur
- Annexe 8 : Plans des Locaux Loués et du droit de passage
- Annexe 9 : Statuts de l'association du RIE
- Annexe 10 : Règlement intérieur du RIE
- Annexe 11 : Bulletin d'adhésion au RIE
- Annexe 12 : Devis n°EBT011000001 en date du 9 juillet 2019

Fait à Paris, le 18/07/19

En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties

LE BAILLEUR

LE PRENEUR